



Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Expedient: EX151 / 2025 / 001697

Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana

Servei: Serveis jurídics

Assumpte: Contractació del servei de matança d'animals a l'escorxador municipal

CATERINA BARCELÓ MARTÍ, SECRETÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA

CERTIFIC:

Que mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm. 2025/LD3002/0000648 data 1 de juliol de 2025, s'ha aprovat el text refòs del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació del servei de de matança a l'escorxador municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca , amb el contingut següent:

"TEXT REFÒS DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MATANÇA A L'ESCORXADOR MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERI D'ADJUDICACIÓ

1.1 PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT

TRAMITACIÓ: (X) ORDINÀRIA () URGENT

CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: SÍ(X) NO()

TIPUS DE CONTRACTE: (X) ADMINISTRATIU () PRIVAT (art. 26 LCSP)

LICITACIÓ ELECTRÒNICA: (X) SI (X) NO

1.2 DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Junta de Govern Local

DEPARTAMENT O SERVEI: Servei d'escorxador

RESPONSABLE DEL CONTRACTE: A designar per l'òrgan de contractació

OBJECTE DEL CONTRACTE: L'objecte del present contracte és la prestació del servei de matança d'animals destinats al consum humà a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

El servei comprendrà la responsabilitat dels treballs de serveis en els corrals d'estabulació, sacrifici i processament del bestiar, marcadors sanitaris, segellat i control de partides, servei de cambres, control general de la zona; porteria de circuit brut; neteja general de l'escorxador; servei de triparia; serveis veterinaris (ajudes) i separació de residus (SANDACH).

- CPV (Vocabulari Comú Contractes):

98390000-3 «Altres serveis»

NÚMERO EXP.: 001697/2025

CONTRACTE RESERVAT: () SI (X) NO

NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER: D'acord amb la memòria justificativa de la regidora delegada del servei, de data 21/02/2025, les necessitats a satisfer són les següents:





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

«(...) 2. **NECESSITAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MATANÇA A L'ESCORXADOR MUNICIPAL**
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca disposa de l'edifici d'escorxador municipal, en el qual es desenvolupa el servei de matança d'animals, amb número de registre sanitari 10.04983/PM.

Es tracta d'un servei que afecta directament a diversos sectors econòmics del municipi de Ciutadella de Menorca, com ara: al ramader, al de venda al detall de carn fresca, al de producció d'embotits, etc., trobant-se en el centre de la cadena de valor i esdevenint, doncs, un servei imprescindible per la viabilitat i activitat econòmica d'aquests sectors i pel manteniment dels llocs de treball que generen en el municipi de Ciutadella de Menorca.

A dia d'avui no existeix en el municipi de Ciutadella de Menorca un escorxador d'iniciativa privada, motiu pel qual l'Ajuntament actua com a prestadora del servei, complint amb competències que té atribuïdes, com ara la relativa al desenvolupament econòmic local, a la regulació i gestió d'escorxadors, etc.,.

L'escorxador juga un paper important en el manteniment de la ramaderia local, imprescindible pel funcionament de la resta de sectors esmentats.

En conseqüència, amb la prestació del servei de matança d'animals destinats al consum humà en l'escorxador municipal, es permet garantir el subministrament d'aliments al comerç de proximitat i en condicions de seguretat alimentària, contribuir al desenvolupament econòmic local i a la creació, encara que indirectament, de llocs de treball en el municipi.(...)».

PERFIL DEL CONTRACTANT:

- Seu electrònica municipal: <http://www.ajciutadella.org/edictes/tipus.aspx>
- Plataforma de contractació del sector públic: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>

1.3 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

A.1 Pressupost base de licitació anual(*). Art. 100 LCSP

Import (sense IVA)	Import IVA	Import total (IVA inclosa)
545.282,20€	114.509,26€	659.791,46€

(*)Es tracta d'una estimació en base als ingressos que es preveuen obtenir de l'activitat de matança (en l'escorxador) d'acord amb la valoració continguda en la prescripció «8. Valoració» del Plec de prescripcions tècniques.

Costos utilitzats per la determinació del pressupost

La clàusula 8 del Plec de prescripcions tècniques estableix la següent valoració de les despeses que es preveuen del servei, en preus unitaris i a tant alçat, segons el cas:

Previsió de les despeses:

«(...) Per efectuar els càlculs de despeses de personal s'ha aplicat el Conveni col·lectiu estatal d'indústries càrniques aprovat per Resolució de 12 de març de 2024 (BOE 23.03.24).

Resulta un total anual de **23.194 hores** de les quals **9.114** s'efectuen fora de la jornada habitual. S'han tingut en compte la part proporcional de vacances.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Personal: oficial 1^a i oficial 2^a
Hores normals 1760 h/any
Plus hora extra 20,009€/h
(Inclou penositat i nocturnitat, segons conveni)
Cost hora normal 14,247€/h
(Inclou penositat i nocturnitat, segons conveni)
Despeses seguretat social 35%

TOTAL DESPESES

Personal 516.996,00€
Administració 4.000,00 €
Reparacions material i amortització 1.800,00€
Subministres llum, aigua, benzina 1.200,00€
Roba de feina i EPIS. 2.800,00€
Neteja instal·lacions 18.500,00€
TOTAL despeses 545.296,00€

Conveni col·lectiu d'aplicació: La Resolució de 12 de març de 2024 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 23 de març de 2024 (BOE número 72), i fa referència a l'actualització de les taules salarials del Conveni Col·lectiu Estatal d'Indústries càrniques (BOE-A-2021-10310 es va publicar el 25 de juny de 2021).

Igualment, en la clàusula 8 del Plec de prescripcions tècniques de data 30/06/2025 s'exposa que per al càlcul de la determinació del pressupost de licitació s'han tingut en compte, a més dels costos directes com són els salaris del personal objecte del contracte, els costos indirectes i així mateix el benefici industrial.

A.2 Preus de licitació del servei (preus unitaris que no podran superar les ofertes)

Animal	Preu unitari màxim (sense IVA)
C. Boví	0,27000 €/kg
C. Oví	0,90150 €/kg
C. Porcí	0,19937 €/kg
Oví de menys de 7 Kg	4,02415 €/ut.
Porcell	3,17614 €/ut.
Pollastre	0,84337 €/ut.
Conills	0,84337 €/ut.
Anàlisi Triquina	0,85011 €/ut
Expedició i càrrega	0,04002 €/Kgs

A.3 Valor estimat del contracte. Art. 101 LCSP

Valor estimat del contracte pels 4 anys de vigència del contracte (sense IVA)	2.181.128,8€
Mètode de càlcul del valor estimat del contracte	Preus unitaris





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

B. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA ANUAL*

L'adjudicació del present contracte d'obra que es licita es durà a terme de conformitat amb la corresponent partida pressupostària municipal per a l'exercici 2025 que acrediti l'existència de crèdit adequat i suficient i així com la autorització de la mateixa despesa per la Tresoreria municipal, el que permetrà obtenir l'efectiva consolidació dels recursos que en major mesura han de finançar el contracte esmentat, a l'empara de la DA3 de la LCSP.

** Igualment es compromet per a l'exercici 2026 i futurs de vigència del contracte a consignar en el pressupost municipal corresponent els crèdits suficients per cobrir l'import del contracte i/o les obligacions derivades del compliment del contracte fins a la seva conclusió*

C. DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS:

(X) NO. Motiu: Per raons tècniques, organitzatives i de coordinació del servei, atès que dificultaria la correcta execució del mateix. La intervenció de diverses empreses en el procés productiu de matança d'animals en les dependències i instal·lacions de l'escorxador, podria causar encreuaments en les línies de treball executades en zones brutes i netes, provocant un greu risc sanitari.

() SI. Descripció dels lots...

D. DURACIÓ DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ. PRÒRROGA.

D.1 DURACIÓ DEL CONTRACTE I TERMINI EXECUCIÓ

Duració del contracte: QUATRE (4) ANYS, a comptar des de l'acta d'inici del servei, prèvia formalització del contracte.

Inici del servei: El servei s'iniciarà amb la formalització de l'acta d'inici del servei.

D.2 ADMISSIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE. (Art. 29 LCSP)

(X) NO

() SI, per dos períodes anuals més. El termini de duració del contracte més les pròrrogues no podrà superar els quatre (4) anys.

Condicions de la pròrroga: La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per l'empresari, sempre que el preavís de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es produeixi almenys amb dos (2) mesos d'antelació a la finalització del termini de duració de contracte.

Les característiques del contracte romandran inalterades durant el període de duració de les pròrrogues, sense perjudici de les eventuais modificacions que es puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.

E. TERMINI DE GARANTIA

() NO

(X) SI. El termini de garantia serà de sis (6) mesos, a comptar des de l'acta de reversió de les instal·lacions, maquinària i béns municipals, a la finalització del contracte.

Un cop finalitzat el termini de garantia i previ informe favorable del responsable municipal del contracte, es podrà procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, sense perjudici de l'establert en la clàusula T del present plec de clàusules administratives particulars.

F. SOLVÈNCIA. HABILITACIÓ





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

F.0 OBLIGACIÓ D'ACREDITAR SOLVÈNCIA

☒ SI
☐ NO

F.1 CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES (ARTICLE 77.1.b. LCSP)

☐ SI
☒ NO. D'acord amb l'article 77.1.b) de la LCSP no és exigible la classificació.

No obstant això, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant l'acreditació del compliment dels requisits específics de solvència exigits en aquest plec o bé acreditant la seva classificació sempre que, en aquest últim supòsit, l'objecte del contracte es trobi inclòs en l'àmbit de classificació d'algun dels grups o subgrups de classificació vigents.

F.2 MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA. Art. 87 LCSP

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'haurà d'acreditar per un dels mitjans següents:

- **Declaració sobre el volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereix el contracte** referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos o disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura en què es disposi de les referències d'aquest volum de negocis, i per l'import mínim de 817.923,3€ corresponent a una vegada i mitja el valor anual mig del contracte.

Dit mitjà s'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en dit registre o, en cas contrari, en el registre oficial legalment corresponent en el que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzades pel Registre Mercantil o registre oficial que correspongui.

No obstant l'anterior, en cap cas es considerarà solvent el licitador que tingui deutes pendents amb l'Ajuntament. Dit extrem serà comprovat d'ofici per l'ajuntament

- **Patrimoni net o bé ràtio entre actius i passius al tancament de l'últim exercici econòmic** pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació dels comptes anuals i d'acord amb els mínims següents:

- El patrimoni net: haurà de ser igual o superior al pressupost base de licitació anual del contracte i que és de 545.282,2€.
- Ratio entre actius i passius: La ratio entre actius i passius ha de ser positiu i ha de comptar amb un fons de maniobra positiu.

Observació: Es considerarà positiu quan la diferència entre l'actiu i el passiu corrent (al tancament de l'últim exercici econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació dels comptes anuals) sigui superior a 1.

Aquest mitjà de solvència econòmica o financera s'acreditarà mitjançant els comptes anuals presentats en el Registre mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els empresaris, no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

- **Disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals**, vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, per import no inferior a **2.181.128,8€**, corresponent al valor estimat del contracte, havent d'aportar a més el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Observació: Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció (model Annex IV), i al que haurà d'adjuntar pressupost emès per empresa asseguradora de la pòlissa a que es compromet a subscriure, compromís aquest que haurà de fer efectiu dins el termini de deu dies hàbils a què fa referència l'apartat 2 de l'article 150 d'aquesta Llei, en cas de resultar adjudicatari de l'assegurança exigida.

Documentació acreditativa d'aquest mitjà de solvència: L'adjudicatari haurà d'acreditar aquest requisit i fer-lo efectiu en el termini de deu dies hàbils, conforme el referit a l'apartat 2 de l'article 150 de la LCSP. Aquesta condició s'efectuarà per mitjà de pòlissa o certificat d'assegurança per riscos professionals expedit per l'assegurador, en el que constin els imports, riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança o mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, a els casos en què sigui procedent.

F.3 MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL. Art. 90 LCSP

La solvència tècnica o professional de l'empresari s'haurà d'acreditar pel mitjà següent:

1. Relació dels principals serveis realitzats d'igual o similar naturalesa als que constitueixen l'objecte del present contracte i en el curs de com a màxim els tres (3) últims anys. Com a mínim haurà de justificar que l'import acumulat en els tres (3) últims anys sigui igual o superior a l'import de 490.753,98€, el qual correspon al 90% del valor anual mig del contracte.

S'entendrà que els treballs són del mateix tipus o naturalesa del present contracte quan coincideixin amb els tres primers dígits del CPV relacionat en l'apartat "1.2 descripció del contracte" d'aquests Plecs o bé a altres sistemes prevists en l'article 90.a) LCSP.

Dit mitjà s'acreditarà mitjançant la presentació de la declaració responsable (segons model annex VIII) que, en tot cas, haurà de contenir l'import, dates, destinatari públic o privat, la qual haurà d'anar acompanyada dels següents documents:

- Certificats de bona execució emesos o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic.

- Quan el destinatari sigui un subjecte privat dita solvència s'acreditarà mitjançant un certificat emès per aquest, o a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, que haurà/n d'anar acompanyats dels documents que estiguin en poder de l'empresari acreditatiu de la realització de la prestació.

F.4 MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA D'EMPRESES NO ESPANYOLES D'ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA. Art. 78 LCSP

Són els mateixos que els de les empreses espanyoles.

Així mateix, quan la legislació de l'estat en què es trobin establertes dites empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar aquest servei de què es tracti, hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit.

F.5 CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA. Art. 92 LCSP

A més de la solvència indicada, s'exigeix l'adscripció a l'execució del contracte, com a mínim, dels mitjans personals i/o materials següents:

(X) NO
() SI





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació.

☒ (X) NO
☐ () SI. S'haurà de presentar la següent documentació, independentment de que s'hagi justificat la solvència a mb la classificació: ...

Compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials indicats.

☒ (X) NO
☐ () SI

F.6 HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL EXIGIDA. ART. 65.2 LCSP

☐ () NO
☒ (X) **SI. Habilitació (capacitació) professional:** El personal de l'empresa adjudicatària adscrit al servei de matança d'animals en l'escorxador municipal, haurà d'estar en possessió del «Certificat de competència en benestar animal per al personal que realitza el sacrifici i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears», emès per la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears o bé, en el seu lloc, del «(*)certificat de professionalitat: sacrifici, preparació de la canal i espediment d'animals (família professional: Indústries Alimentàries. Codi: INA014p2)» emès per l'autoritat d'una altra Comunitat Autònoma o Estat membre.

() Es tracta de Titulacions reconegudes com a equivalents per l'article 8 del Decret 56/2014, de 19 de desembre, que regula l'expedició del certificat de competència en benestar animal per al personal que realitza la matança i operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears.*

G. REVISIÓ DE PREUS. Art. 103 LCSP

☒ (X) NO procedeix (Reial decret 55/2017, de 3 de febrer de 2017).
☐ () SI procedeix. Termes:

H. GARANTIES

H.1 GARANTIA PROVISIONAL

☒ (X) NO procedeix.
☐ () SI procedeix. Import

H.2 GARANTIA DEFINITIVA. Art. 107 LCSP

☐ () NO procedeix.
☒ (X) SI, procedeix. Import: 5% del preu final ofert pel licitador que ha presentat la millor oferta (IVA exclòs).

Forma de prestar la garantia: En qualsevol de les formes regulades en l'article 108.1 LCSP.

- De prestar-se mitjançant aval, s'utilitzarà el model de l'annex VI.
- De constituir-se en metàl·lic, s'ingressarà el seu import en el compte corrent següent:

* Entitat: BANCA MARCH:
* C.C.C.: (IBAN) ES80 0061 0086 17 0011270184.

Acreditació de la constitució de la garantia definitiva mitjançant mitjans electrònics:

☐ () NO
☒ (X) Sí, es permet únicament quan:

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

- La forma utilitzada sigui el dipòsit de la garantia en efectiu. En aquest cas, el licitador haurà de presentar per registre d'entrada electrònic el justificant de la transferència bancària efectuada en concepte de garantia definitiva.
- La forma utilitzada sigui l'aval bancari o assegurança de caució i aquest contingui la totalitat de les signatures amb certificat digital.

H.4 GARANTIA COMPLEMENTÀRIA. Art. 107.2 LCSP

☒ NO
☐ SI. Percentatge:

I. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

I.1 FORMA DE PRESENTACIÓ

☒ Licitació electrònica
☐ Licitació electrònica parcial (manual i electrònica). Sobre que s'ha de presentar de forma física o manual...
☐ Licitació no electrònica.

I.2 DATA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS

Termini: **Trenta* (30) dies naturals**, a comptar des de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

(Si el darrer dia de presentació d'ofertes coincideix en dissabte, diumenge o festiu, dit termini s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent (D.A. 12 LCSP).*

Data límit: Es publicarà en el Perfil(*) del contractant de l'Òrgan de Contractació (anunci licitació)

Hora límit: Les 23:59 hores de la data límit

()Les adreces electròniques del perfil del contractant de l'Òrgan de Contractació es troben indicades en la clàusula «1.2 Descripció del contracte».)*

I.3 LLOC DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector públic

Adreça: <https://contrataciondelestado.es>

Suport tècnic: La plataforma de contractació del sector públic disposa d'un suport a usuaris de la plataforma, en l'horari següent:

- De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h.
- Divendres: 9:00 a 15:00 h.

Contacte suport tècnic: L'adreça electrònica i telèfon del suport tècnic a empreses el trobarà en la pestanya «*Contacto*» de la Plataforma de contractació del sector públic.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Advertiment: Transcorregut la data i hora límit de presentació de les proposicions l'eina de la plataforma de contractació del sector públic no estarà disponible per preparar i presentar ofertes, independentment de què el licitador s'hagi descarregat l'eina amb anterioritat a dita data i hora límit.

Es recomana als licitadors interessats a concórrer en la licitació que no deixin per a l'últim moment la preparació i presentació de les seves proposicions i que tinguin en compte l'horari del suport tècnic que ofereix la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

I.4 ACCÉS I TERMINI PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PLECS I ALTRA DOCUMENTACIÓ

Accés a la informació: Els interessats poden accedir als plecs i a la documentació complementària corresponent per mitjans electrònics a través del perfil del contractant de l'Òrgan de contractació. Les adreces electròniques del perfil del contractant es troben indicades en la clàusula «1.2 Descripció del contracte».

Termini sol·licitud informació addicional: Fins 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de proposicions.

Adreça electrònica per sol·licitar informació: contractacio@ajciutadella.org

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS O MILLORES. Art. 145.7 LCSP

() NO

(X) SI, s'admeten millores.

I.- Element i condicions sobre les quals s'accepten: Les millores que podrà presentar el licitador consisteixen en les següents:

- Per disposar l'empresa dels següents certificats oficials de qualitat. Haurà de presentar una còpia autenticada del mateix:
 - ISO 22000:2018 (para la gestión de la seguridad alimentaria).
 - Certificació «Bienestar Animal WELFAIR™» basat en el referencial WELFARE QUALITY y AWIN®
 - ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad).
- Increment en 1 operari en la recepció d'animal, sense cost per l'Ajuntament, respecte del mínim establert en el Plec de prescripcions tècniques, el qual reforçarà aquest servei en hores/dia. Es valorarà de la manera següent:

- Es puntuarà cada 2 hores/dia de reforç del servei.

- Manteniment i conservació de l'edifici, sense cost per l'Ajuntament: Repàs un cop l'any de la pintura de parets i sostre segons l'estat i necessitats, així com en aquelles circumstàncies accidentals com avaries i desperfectes que, després de la seva reparació, ho requereixin per retornar els paraments afectats al seu estat inicial. S'haurà d'indicar el mes de cada any en el qual es portarà a terme.
- Millores en l'edifici i instal·lacions de l'escorxador municipal en termes d'estalvi i millora de





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

l'eficiència energètica, sense cost per l'Ajuntament. Es valorarà de la manera següent:

- Es puntuarà cada actuació valorada en 5.000 €.

II.- Valoració de les millores: Les millores anteriorment relacionades seran valorades per l'Òrgan de contractació d'acord amb la puntuació determinada en la clàusula «1.4 Quadre de criteris d'adjudicació del contracte» del present Plec de clàusules administratives particulars.

K. PARÀMETRES OBJECTIUS PER APRECIAR VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS.

Es considerarà que la proposició no pot ser acomplerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, d'acord amb allò que disposa l'article 149 LCSP, quan es compleixin els supòsits establerts en l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i prèvia tramitació del procediment establert en l'article 149 LCSP.

L. QÜESTIONS RELATIVES A L'ADJUDICACIÓ

L.1 COMPENSACIÓ PER LA DECISIÓ DE NO ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE O DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT (ART.152 LCSP)

- ☒ (X) No es preveu.
☐ () Si es preveu. Import...

L.2 TERMINI MÀXIM PER EFECTUAR L'ADJUDICACIÓ

Termini: DOS (2) MES, a comptar des de l'obertura de les proposicions

M. CIRCUMSTÀNCIES DETERMINANTS DE L'ADJUDICACIÓ EN ELS CASOS D'IGUALTAT DE PROPOSICIONS Art. 147 LCSP

L'empat entre varies ofertes, després d'aplicar els criteris d'adjudicació del contracte, es resoldrà mitjançant l'aplicació dels següents criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. La proposta d'adjudicació es realitzarà a favor de l'empresari que acrediti la circumstància que correspongui segons el següent ordre de preferència:

- ☒ (X) 1. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la plantilla de cada una de les empreses, primant en cas d'igualtat el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
☒ (X) 2. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cada una de les empreses.
☒ (X) 3. Implantació en l'empresa d'un pla d'igualtat efectiva entre dones i homes segons acreditació de l'article 24.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
☒ (X) 4. De persistir l'empat, després d'aplicar els anteriors criteris, per sorteig.

Dites circumstàncies s'acreditaran en el moment en què es produeixi l'empat i mitjançant els següents documents:

Criteri núm. 1: Certificat de l'empresa en el que es justifiqui el nombre de treballadors amb discapacitat o amb exclusió social i el seu percentatge respecte de la plantilla de l'empresa. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa de treballadors amb discapacitats;

Criteri núm. 2: Certificat de l'empresa en el que es justifiqui el nombre de contractes laborals temporals i el seu percentatge respecte de la contractació laboral de l'empresa. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa de treballadors amb discapacitats;





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Criteri núm. 3: Visat previ de l'Institut Balear de la Dona, o el distintiu empresarial, o bé l'acreditació equivalent en matèria d'igualtat emès per l'òrgan competent estatal o autonòmic. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa d'un pla d'igualtat.

N. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTES

Condició especial d'execució de caràcter social:

1. Drets laborals i compliment de convenis col·lectius:

El contractista ha de complir, al llarg de l'execució del contracte, amb totes les disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les persones treballadores vinculades a l'execució del contracte.

Caràcter d'obligació essencial als efectes prevists en l'art. 211.1 f:

☒ NO

☐ SI

Caràcter d'infracció greu als efectes establerts en l'article 71.2 c de la LCSP en cas d'incompliment:

☒ NO

☐ SI

2. Subcontractació: Per a la celebració de subcontractes de prestacions del servei, l'empresa contractista haurà de complir amb les condicions i requisits establerts en l'article 215 de la LCSP.

Caràcter d'obligació essencial als efectes prevists en l'art. 211.1 f:

☐ NO

☒ SI

Caràcter d'infracció greu als efectes establerts en l'article 71.2 c de la LCSP en cas d'incompliment:

☐ NO

☒ SI

O. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

I. Obligacions generals d'execució del contracte:

1 El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques, en l'oferta presentada pel licitador, i així com d'acord amb les instruccions que, si escau, li doni per escrit l'òrgan de contractació o el responsable municipal del contracte.

2. L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de la persona contractista, la qual no tindrà cap dret a indemnització, llevat dels casos de força major. La persona adjudicatària no podrà reclamar sota cap pretext, fins i tot en els casos d'error o omissió, augment de preus fixats a la seva oferta ni modificació de les condicions econòmiques del contracte.

3. Serà obligació de la persona contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin, per si o per personal o mitjans dependents del mateix, a tercer/es com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. Quan aquests danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració Contractant serà responsable la mateixa dintre dels límits assenyalats en les Lleis.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

4. La persona contractista serà responsable igualment dels danys i perjudicis que s'originin durant l'execució del contracte, tant a l'administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques del seu treball, o pels errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en els quals hagi incorregut.
5. La persona contractista haurà de complir sota la seva exclusiva responsabilitat amb les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, havent de tenir a càrrec seu el personal necessari per a la realització de l'objecte del contracte, respecte del que ostentarà, amb caràcter general, la condició d'empresari.
6. El personal adscrit als treballs dependrà exclusivament de la persona contractista, el qual tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat d'empresari respecte del mateix.
7. En general, la persona contractista respondrà de quantes obligacions li venguin imposades pel seu caràcter d'empleador així com del compliment de quantes normes regulen i desenvolupen la relació laboral i amb la seguretat social o d'altre tipus, sense que pugui repercutir contra l'administració cap multa, sanció, o qualsevol tipus de responsabilitat o obligació que per incompliment d'alguna d'elles, poguessin imposar-li els organismes competents.
8. En qualsevol cas, la persona contractista indemnitzarà a l'Administració de tota quantitat que es veïés obligada a pagar per incompliment de les obligacions establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, encara que això li vengui imposat per resolució judicial o administrativa.
9. La persona contractista haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries així com una assegurança que cobreixi les responsabilitats que derivin de l'execució del contracte en els termes establerts en la clàusula Q del present Plec.
10. Executar el contracte per si mateix i no cedir ni traspasar prestacions del contracte a tercers persones.
11. L'empresa contractista està obligada a mantenir durant tota la vigència del contracte els mitjans humans, materials i auxiliars per a la correcta prestació del servei d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i administratives i la seva oferta.
12. Són de compte del contractista, les despeses i impostos que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i en quantia que aquestes assenyalin.
13. L'empresa contractista haurà de comptar amb les autoritzacions que d'acord amb l'ordenament jurídic siguin exigibles per altres organismes i per a l'exercici de la seva activitat en prestació del servei de matança d'animals destinats al consum humà en escorxadors.
14. El contractista serà el responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme davant de l'Administració contractant i dels usuaris del servei.
15. El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els termes prevists en la clàusula D.1 del quadre de característiques d'aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques.
16. El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de tota la informació a què tengui accés a causa de l'execució del contracte. Així mateix, el contractista haurà de guardar sigil respecte de les dades o antecedents que no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i hagin arribat al seu coneixement amb motiu d'aquest.
17. Tant en les ofertes presentades pels interessats com en els pressuposts d'adjudicació, s'hi entenen compreses totes les taxes i els impostos, directes i indirectes, i els arbitris municipals que gravin





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

l'execució del contracte, que aniran a compte del contractista.

II.- Obligacions específiques d'execució del servei:

1. L'empresa contractista haurà de complir amb totes les obligacions determinades en el Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte.

2. L'empresa contractista haurà de complir durant tota la vigència del contracte amb la normativa europea, estatal i autonòmica que sigui d'aplicació en matèria de matança d'animals destinats al consum humà i en matèria de residus (sandach) i demés que es puguin generar com a conseqüència de la prestació del servei.

3. El contractista haurà de sol·licitar els permisos i llicències que siguin necessaris per a l'execució dels treballs. Les despeses aniran a càrrec del contractista.

4. L'empresa contractista haurà de presentar, prèviament a l'inici del servei, un Pla de seguretat i salut, redactat per tècnic competent segons estableix la clàusula P del present Plec.

5. L'empresa contractista ha de prestar el servei amb la continuïtat convinguda i d'acord amb el pla de servei que va ofertar en la contractació del servei, i amb el plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars en tot allò que no es reguli en aquell.

6. L'empresa contractista ha de desenvolupar les tasques inherents al servei contractat de manera que o ocasioni cap perjudici al bestiar sacrificat, a l'obra civil, instal·lacions i maquinària de l'escorxador municipal, essent responsable dels desperfectes i perjudicis que ocasioni.

Així mateix, l'empresa contractista haurà d'abonar a l'Ajuntament l'import corresponent als danys ocasionats per defectes en la matança i maneig de bestiar, els quals seran valorats pel tècnic que designi l'Ajuntament. Un cop fixat dit import, aquest serà descomptat de la següent factura mensual que presenti el contractista.

7. L'empresa contractista no podrà utilitzar l'escorxador, ni les seves instal·lacions ni la maquinària proporcionada per l'Ajuntament per altres serveis que no siguin de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i que no es corresponguin amb l'objecte del present contracte.

8. L'empresa contractista haurà de conservar i mantenir adequadament al fi al qual es destinen les instal·lacions i maquinària que li hagin estat proporcionats per l'Ajuntament per a la prestació del servei de matança d'animals a l'escorxador municipal.

Així mateix, haurà de reparar les avaries que s'ocasionin pel seu ús ordinari i haurà de realitzar un manteniment correctiu de dites instal·lacions i maquinària.

9. A la finalització del contracte de servei de matança d'animals a l'escorxador municipal, l'empresa contractista haurà de posar a disposició de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca les instal·lacions i maquinària relacionats en la prescripció 2.2 del Plec de prescripcions tècniques i aquelles altres que l'Ajuntament li hagi pogut proporcionar per la prestació del servei en perfecte estat i condicions d'ús. Essent a càrrec del contractista les despeses necessàries per al compliment de dita obligació.

10. L'empresa contractista haurà d'aportar al servei aquelles eines i estris necessaris per a la correcta prestació del servei i que no constin relacionats en l'apartat 2.2 del Plec de prescripcions tècniques.

11. L'empresa contractista haurà de remetre mensualment, adjunt a la corresponent factura dels serveis prestats, còpia autenticada dels butlletins de cotització a la seguretat social (TC1 i TC2) de tots els treballadors adscrits al servei de matança d'animals a l'escorxador municipal.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

12. Remetre a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca tota, en el termini màxim de dos (2) dies qualsevol documentació i informació que els sol·liciti el responsable municipal del contracte, sense perjudici de la posada a disposició d'aquest de tota la documentació i informació que consideri oportuna per al control i fiscalització del servei.

13. Mantenir l'escorxador, les instal·lacions, maquinària i estris en un correcte estat de neteja i desinfecció, segons exigeixin les normes higiènico-sanitàries en cada moment, i a més en les freqüències, tasques i condicions establertes en el Plec de prescripcions tècniques.

14. L'empresa contractista haurà de formar al personal adscrit al servei en aquelles matèries que afectin al servei de matança d'animals destinats al consum humà, durant la vigència del contracte.

15. L'empresa contractista haurà de presentar un informe mensual, en els 7 primers dies de cada mes de vigència del contracte, en el qual defineixi els treballs que s'han executat i indiqui les possibles incidències que s'hagin pogut produir en la prestació del servei respecte del mes immediatament anterior.

16. L'empresa contractista haurà d'adscriure al servei de matança d'animals de l'escorxador municipal el personal necessari, amb la capacitat professional exigida normativament i en aquest Plec, per atendre la demanada del servei que hi pugui haver en cada moment, encara que suposi incrementar la plantilla respecte dels mínims establerts en el Plec de prescripcions tècniques.

P. PLA DE SEGURETAT I SALUT

() NO

(X) SI. L'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla de seguretat i salut redactat per tècnic competent, prèviament a l'inici del servei, i que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Q. PÒLISSA D'ASSEGURANÇA

L'empresa contractista, per a l'execució del contracte, haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries i una assegurança multirisc específica per a escorxadors (que cobreixi danys que afectin a les instal·lacions i maquinària de l'escorxador, als productes finals resultants del servei, com ara el deteriorament i pèrdua del bestiar sacrificat, de les canals, etc., la responsabilitat civil que es derivi de l'execució de les prestacions del contracte, etc.) i amb un capital mínim assegurat de 300.000 €.

Les pòlisses assenyalades hauran d'estar vigents durant tota la durada del contracte.

El compliment d'aquesta obligació s'acreditarà en qualsevol moment, previ requeriment municipal, mitjançant la presentació de la pòlissa i el corresponent justificant de pagament o bé mitjançant certificat emès per l'entitat asseguradora, i s'haurà de presentar a través de la carpeta ciutadana, ajuntament de Ciutadella: <https://www.carpetaciudadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion003>

R. PROGRAMA DE TREBALL

() NO

(X) SI. El programa de treball es detalla en la prescripció «Descripció dels treballs» del Plec de prescripcions tècniques.

S. PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP

S1. Presentació de factura





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

El pagament del servei es realitzarà de la manera següent:

El pagament del servei es realitzarà per mensualitats vençudes i prèvia presentació de la factura pel contractista, la qual haurà de comptar amb la conformitat del responsable municipal del contracte.

Lloc de presentació: Les factures hauran de ser presentades en el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACE) de l'Administració General de l'Estat, per a la seva remissió a l'òrgan administratiu o unitat municipal corresponent de tramitació (DA 32 LCSP).

Requisit de la factura: En relació a la presentació i tramitació de les factures s'estarà al que disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic.

En les factures del servei haurà de constar de forma clarament detallada:

- La quantitat de cada un dels tipus de canals, per kilograms o per caps, segons el cas, que han estat matats durant el mes que es factura.
- El preu unitari aplicat al tipus de canal
- L'import corresponent a l'IVA

Les factures seran abonades al contractista d'acord amb allò que s'estableix en l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Documentació que ha d'acompanyar a les factures: Adjunt a la factura mensual que es presenti, el contractista haurà de presentar la següent documentació:

- Els justificants de cotització a la seguretat social, TC1 i TC2, dels treballadors que prestin el servei objecte del contracte i justificant d'ingrés a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S.2 Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública:

Òrgan competent en comptabilitat: Intervenció
Òrgan de contractació: Junta de Govern local
Destinatari factura: Comptabilitat

T. TERMINI I FORMA DE REVERSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA I BÉNS MUNICIPALS

Reversió de les instal·lacions, maquinària i altres béns municipals: A la finalització de la vigència del contracte, per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es comprovarà l'estat en què es troben les instal·lacions i maquinària inventariats en la prescripció 2.2 del Plec de Prescripcions tècniques a l'inici de la prestació del servei, i així com aquells altres béns materials que l'Ajuntament li hagi pogut proporcionar durant la vigència del contracte per la prestació del servei.

De la comprovació feta, en presència del contractista i del responsable municipal del contracte, s'aixecarà acta en la qual s'hi farà constar les incidències detectades en les instal·lacions, maquinària i béns municipals.

Serà a càrrec de l'empresa contractista la reposició d'aquells béns municipals adquirits durant la vigència del contracte així com aquells inventariats a l'inici del servei, que s'hagin perdut o que hagin de ser reparats per trobar-se en mal estat, així com les reparacions en les instal·lacions i maquinària, concedint-li a l'efecte un termini raonable per a la reposició o reparació, segons pertochi.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Els béns i instal·lacions municipals s'hauran de retornar a l'Ajuntament en un estat de conservació i funcionament correcte.

U. SUBCONTRACTACIÓ Art. 215 LCSP

() NO es permet.

(X) SI, es permet amb les condicions següents:

- S'haurà de presentar amb l'oferta una declaració responsable sobre la part del contracte que tenguin previst subcontractar, assenyalant l'import i el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització.

- La subcontractació s'haurà de produir en els termes i condicions que regulen en l'article 215, 216 i 217 de la LCSP i sempre amb l'autorització prèvia i expressa de l'òrgan de contractació.

V. SUBROGACIÓ (ART. 130 LCSP)

(X) NO procedeix.

() Sí. Informació sobre les condicions dels contractes...

W. LLOC DE LA PRESTACIÓ

Edifici: El servei es prestarà en les dependències de l'edifici municipal de l'escorxador. Queda expressament exclòs del contracte la utilització pel contractista de la sala d'especejament («de despiece»).

El plec de prescripcions tècniques conté un plànol de les instal·lacions i fotografies de les diferents àrees de l'edifici de l'escorxador.

Emplaçament: Camí Vell, s/n, del terme municipal de Ciutadella de Menorca.

X. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER AQUEST CONTRACTE. ART. 192 LCSP

L'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei contractat amb la deguda diligència i amb subjecció a l'establert en el present plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques, d'acord amb la seva oferta, i d'acord amb les instruccions indicades per l'òrgan de contractació en interpretació d'aquests i pel responsable municipal del contracte.

En cas que l'empresa adjudicatària del servei hagi incomplert parcialment l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'òrgan de contractació podrà optar per acordar la imposició de penalitats o la resolució del contracte. La imposició de dites penalitats no exclou l'obligació de l'empresa contractista a indemnitzar a l'Administració pels danys i perjudicis que hagi ocasionat el seu incompliment contractual i que li hagi estat imputat.

En aquest cas, per a la imposició de penalitats serà d'aplicació allò que regula l'article 192, 193 i 194 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de contractes del sector públic i demés normativa d'aplicació.

Amb independència del règim de penalització previst en aquest Plec, el contractista és responsable de qualsevol infracció de les obligacions previstes en la legislació vigent i pot ser sancionat per aquest motiu pels òrgans de l'Administració en cada cas competent.

1. Tipificació dels incompliments:





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Els incompliments comesos pel contractista en la prestació del servei es descriuran com a faltes, que podran ser lleus, greus o molt greus:

a) Es consideraran faltes lleus:

- a. Els treballs realitzats de forma defectuosa o incompleta.
- b. Demora del contractista en l'entrega a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca de la documentació d'obligada presentació que consta determinada en el Plec de prescripcions tècniques i en aquest plec.
- c. En general, totes aquelles no previstes ni com a greus, o molt greus que puguin infringir les condicions establertes en el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, i que a judici de l'Ajuntament mereixin aquesta consideració de lleu.

b) Es consideren faltes greus:

- a. La desobediència reiterada de les ordres directes del responsable municipal del contracte, quan aquesta conducta tengui una repercussió directa en el servei.
- b. L'incompliment dels dies setmanals de matança i de recepció dels animals i l'horari del servei de matança i d'atenció als usuaris, per causa imputable a l'empresa contractista.
- c. No disposar dels mitjans humans ni dels materials necessaris, per realitzar les prestacions objecte del contracte.
- d. La manca de manteniment de les instal·lacions i maquinària en les degudes condicions de neteja, desinfecció, etc., (horari; freqüències; productes, recursos humans, etc.,).
- e. Abandonament del servei, negligència o descuit continuat.
- f. Realització d'activitats o tasques diferents a les de l'objecte del contracte
- g. Incompliment de la normativa higiènica-sanitària causant riscos o danys a la salut de les persones.
- h. Incompliment dels treballs mínims relacionats en el plec de prescripcions tècniques i dels indicats en el pla de servei ofertat.
- i. Incompliment dels requisits i condicions exigides per la subcontractació d'altres empreses en l'article 215, 216 i 217 de la LCSP, i especialment no comunicar la subcontractació d'empreses a l'Òrgan de contractació.
- j. La comissió de faltes no previstes com a lleus ni com a molt greus i que a judici de l'Ajuntament mereixin aquesta consideració de greu, per denúncies o queixes presentades del servei de part o d'ofici.
- k. Reiteració de tres faltes lleus en la prestació del servei

c) Es consideraran faltes molt greus:

- a. La comissió reiterada de 3 faltes greus en un any des de la primera falta.
- b. L'incompliment de les obligacions laborals, de la Seguretat Social i de totes aquelles corresponents a la legislació de treball i de prevenció de riscos laborals d'obligat compliment.
- c. L'incompliment de les obligacions establertes en aquest plec, en el de prescripcions tècniques, i en la demés normativa aplicable que produeixin conseqüències perjudicials molt greus del servei o de l'interès públic, a l'Ajuntament o a tercers.
- d. La paralització o interrupció del servei, excepte que aquest incompliment sigui causa d'una força major no imputable al contractista.
- e. La cessació del servei pel contractista sense la concurrència de circumstàncies legals que ho facin legítim.
- f. Incompliment de les condicions especials d'execució de caràcter social establertes en aquest plec de clàusules administratives particulars.
- g. La comissió de faltes no previstes com a lleus ni com a greus i que a judici de l'Ajuntament mereixin aquesta consideració de molt greu, per denúncies o queixes presentades de part o d'ofici

2. Penalitats:

Identif. doc. elect.: ES-07015-2025-4585fd3a-578b-41f5-a3d6-b5d9e4027c65 01/07/2025 10:54:08 Pag.:17/62
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: <https://www.carpetaciutadana.org>





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Les faltes comeses pel contractista es penalitzaran de la manera següent:

- Faltes lleus: de 600 a 1.000 euros
- Faltes greus: de 1.001 a 20.000 euros
- Faltes molt greus: de 20.001 a 29.000 euros

L'import de les penalitzacions es descomptarà de l'import de la factura, una vegada sigui resolt el corresponent expedient, o de la garantia dipositada.

Tot això, sense perjudici de les altres responsabilitats que hi puguin concórrer, com a conseqüència de la prestació del servei públic.

3. Procediment:

La imposició de penalitats correspondrà a l'òrgan de contractació, a proposta de la persona responsable municipal del contracte, previ tràmit d'audiència a l'empresa contractista per un termini de 10 dies hàbils i evacuació dels corresponents informes pel responsable municipal del contracte i pels serveis jurídics municipals i Secretaria. La resolució que s'adopti serà immediatament executiva i les penalitzacions imposades es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista, o sobre la garantia, que si escau, s'hagués constituït, de conformitat amb l'establert a l'article 194 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Y. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte, només podrà ser modificat per raons d'interès públic, per causes imprevistes degudament justificades i per necessitats sobrevingudes, pels casos previstos en el Plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte o en el seu defecte per allò què s'estableix en l'article 205 de la LCSP.

Modificacions previstes en aquest Plec:

1. Podrà ser objecte de modificació els dies setmanals de matança i recepció d'animals, l'horari del servei de matança i d'atenció als usuaris establert en el Pla de servei ofertat per l'empresa contractista, atenent a necessitats sobrevingudes del servei i sempre i quan es compleixi amb el mínim establert en el Plec de prescripcions tècniques.
2. Pla de neteja de les instal·lacions de l'escorxador municipal, establert en el pla de servei ofertat pel contractista, quan sigui necessari per l'aplicació de la causa o bé per l'aplicació de la normativa higiènica-sanitària que entri en vigor.

Supòsits no previstos de modificació contractual: Serà d'aplicació l'article 203, 205 i següents de la LCSP.

Procediment de la modificació:

Per a l'aplicació efectiva de les modificacions prèviament s'haurà d'haver seguit la següent tramitació, d'acord amb l'article 203 ó 205 segons el cas, i 207 de la LCSP:

1. L'expedient s'iniciarà mitjançant informe del responsable del contracte.
2. Aquest informe es posarà de manifest a la persona contractista, a la qual se li atorgarà un tràmit d'audiència de 10 dies hàbils.
3. L'òrgan de contractació, un cop escoltada la persona contractista, i previ informe dels serveis

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

jurídics municipals i fiscalització d'Intervenció, adoptarà l'acord que consideri procedent sobre la modificació del contracte.

4. L'acord serà notificat a la persona contractista, tot concedint-li un termini de 5 dies hàbils perquè formalitzi la modificació, en el supòsit que resulti finalment aprovada i sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents.

La modificació realitzada es formalitzarà en document administratiu, prèvia l'ampliació de la fiança definitiva dipositada, per valor del 5% de l'import de la modificació.

5. Publicació en el perfil del contractant de l'anunci de la modificació del contracte en el termini de 5 dies des de la seva aprovació, acompanyat dels documents determinats en l'article 207.3, paràgraf 2n de la LCSP.

Z. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Causes de resolució contractual: Són les determinades en el present plec de clàusules administratives particulars, en els articles 211 i següents, i en l'article 313 de la LCSP, que siguin compatibles amb l'objecte del contracte.

Òrgan competent: La resolució del contracte serà acordada per l'òrgan de contractació, prèvia audiència al contractista, i es podrà instar d'ofici o a instància del contractista, essent d'aplicació l'article 212, 213, i 313 de la LCSP.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es requisarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia incautada.

AA. LA COMUNICACIÓ I NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

() NO
(X) SI

Mitjans:

1. Comunicacions: Durant la tramitació de la licitació, el mitjà de comunicació de defectes o omissions esmenables és el perfil del contractant de la seu electrònica municipal. A més, complementàriament a dit mitjà de comunicació, és podrà fer ús del telèfon i d'allò comunicat s'haurà de deixar constància a l'expedient mitjançant diligència. Les demés comunicacions de l'administració als licitadors es realitzarà preferentment per correu electrònic o telemàtic, pel que aquests es comprometen a complir les condicions que en cada una d'aquestes se'ls indiqui per verificar la seva recepció.

2. Notificacions electròniques: La relació contractual entre l'administració i l'empresa contractista serà telemàtica, havent d'indicar l'adreça electrònica en el que s'hauran de fer les notificacions. Per a la presentació de qualsevol escrit o documentació a l'administració s'haurà de fer a través de la carpeta ciutadana, ajuntament de Ciutadella:

<https://www.carpetaciudadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion003>

BB. INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL I PROTECCIÓ DE DADES

BB. 1 INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL DEL LICITADOR

Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició tècnica ha de ser considerat com a confidencial, de conformitat amb l'art. 133.1 de LCSP, l'ha de designar expressament (annex V).





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

BB. 2 INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL DE L'ADMINISTRACIÓ

L'empresa contractista i el seu personal encarregat de la realització de les tasques objecte del present contracte hauran de guardar secret professional sobre totes les informacions, documents i assumptes als quals tinguin accés o coneixement com a conseqüència de la prestació del servei. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement de la informació.

L'empresa contractista haurà d'assegurar, i justificar documentalment quan així li sigui requerit, l'adopció de les mesures i procediments que salvaguardin la confidencialitat, assumint les responsabilitats que se'n puguin derivar de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'empresa contractista no transferirà a tercers aliens al contracte cap informació sobre el contingut, dades, estadístiques, informes sobre el servei o el desenvolupament dels treballs que realitzi en desenvolupament de la prestació contractada.

L'empresa contractista es compromet expressament al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, de les normes que modifiquin la mateixa i dels reglaments vigents en matèria de protecció de dades, així com a formar i informar al seu personal de les obligacions que d'aquestes normes se'n deriven.

El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte haurà de presentar, en el moment en què se li requereixi, un compromís de confidencialitat en relació amb la informació i la documentació obtingudes amb ocasió de l'execució del contracte, d'acord amb l'art. 133.2 de la LCSP (annex VIII).

BB. 3 PROTECCIÓ DE DADES: INFORMACIÓ GENERAL

Responsable del tractament: Ajuntament de Ciutadella de Menorca

- **Delegació de protecció de dades:** La Delegació de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Ciutadella té la seu a la plaça des Born 15.

- **Adreça electrònica de contacte:** secretaria@ajciutadella.org

Exercici de drets i reclamacions: Es podrà exercir davant el responsable del tractament mitjançant el procediment relatiu a la sol·licitud dels drets de protecció de dades de caràcter personal.

Tractament i destinataris:

Les dades personals facilitades durant el procediment de contractació o durant l'execució del contracte o que es refereixin a aquesta execució seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació del present procediment de contractació d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic.

Els destinataris de les dades personals són l'òrgan de contractació indicat a la portada d'aquest plec. Les dades personals es cediran o es podran cedir en determinats casos a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, la Plataforma de Contractació del Sector Públic, el Tribunal Administratiu Central de recursos Contractuals o òrgan autonòmic equivalent, el Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, la direcció general competent en matèria del tresor de la Comunitat Autònoma, la Intervenció general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la direcció general competent en matèria de transparència de la Comunitat Autònoma, la direcció general competent en





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

matèria de fons europeus de la Comunitat Autònoma, el Consell Consultiu de les Illes Balears, la direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Institut d'Estudis Autonòmics, la Comissió per a la Resolució de Reclamacions en matèria d'accés a la informació pública, el Parlament de les Illes Balears, l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació o òrgan autònom equivalent, l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, l'Agència Tributària de les Illes Balears, la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Diari Oficial de la Unió Europea, el Butlletí Oficial de l'Estat, el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el ministeri fiscal, els òrgans judicials i la Comissió Europea, al Govern de les Illes Balears.

Les dades es conservaran permanentment. No es preveu l'existència de decisions automatitzades. Quant a l'exercici de drets i reclamacions, la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes, davant l'òrgan i procediment que estableix el Reglament esmentat.

Amb posterioritat a la resposta de l'administració o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, podrà presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

BB. 4 PROTECCIÓ DE DADES: TRACTAMENT

El contracte implica el tractament de dades de caràcter personal:

☒ (X) NO

☐ () SI, OBLIGACIONS:

CC. OBSERVACIONS

a. Clàusula suspensiva: L'òrgan de contractació no podrà procedir a l'adjudicació del present contracte que es licita mentre no s'hagi rebut per part de la Tresoreria de l'Ajuntament de Ciutadella la conformitat d'existència de crèdit adequat i suficient dins del pressupost municipal així com la autorització de la mateixa despesa, el que permetrà obtenir l'efectiva consolidació dels recursos que en major mesura han de finançar el contracte esmentat, a l'ampara de la DA3 de la LCSP.

b. Annexos als Plecs de clàusules administratives particulars: L'adjudicatari del servei haurà de presentar degudament complimentat i signat amb certificat digital l'annex VIII, Annex IX, Annex X, Annex XI i Annex XII del present plec de clàusules administratives particulars.

- Termini de presentació: Abans de la data de formalització del contracte.

c. Pla de seguretat i salut: L'adjudicatari del servei haurà de presentar un pla de seguretat i salut, redactat per tècnic competent.

- Termini de presentació: Abans de l'inici del servei.

Lloc de presentació de la documentació relacionada:

La documentació assenyalada haurà de ser presentada via telemàtica mitjançant la carpeta ciutadana: <https://www.carpetaciudadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion003>

DD. DECLARACIÓ RESPONSABLE SEGONS MODEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC). Art. 140 i 141 LCSP

☐ () NO

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

(X) SI. La declaració responsable, ajustada al formulari de document europeu únic de contractació, s'haurà de presentar en format paper i signada amb certificat digital (Sobre A).

Informació que s'ha de complimentar:

PART	OBLIGATÒRI	INFORMACIÓ QUE S'HA D'INDICAR
I. Informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador	SI	
II. Informació sobre l'operador econòmic	SI	
III. Criteris d'exclusió	SI	
IV. Criteris de selecció	SI	El licitador ha d'emplenar l'apartat que s'indica a continuació per acreditar la solvència: - Apartat B de la part IV del DEUC: omplir únicament el mitjà escollit per acreditar la solvència econòmica i financera dels indicats en el Plec de clàusules administratives particulars. - Apartat C de la part IV del DEUC: complir únicament el mitjà escollit per acreditar la solvència tècnica o professional dels indicats en el Plec de clàusules administratives.
V. Reducció del número de candidats seleccionats	NO	
VI. Declaracions finals	SI	

Lloc on poder obtenir el DEUC:

a) En el servei electrònic del Registre de licitadors del Ministeri d'Hisenda:

<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>

b) En el portal de la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB (model normalitzat):

http://www.caib.es/sites/jcca/es/documentos_de_utilidad-4423/

1.4 QUADRE DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

A. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els criteris que serveixen de base per a l'adjudicació del contracte són els següents:

CRITERI	PONDERACIÓ TOTAL MÀXIMA
I. <u>Subjecte a judici de valor:</u>	Màxim 30 punts





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Pla de servei: Els licitadors hauran de presentar un Pla de servei, amb els apartats següents:

1. **Programa de treball:** Ha de desenvolupar l'organització del servei, analitzant tant l'aspecte intern com l'atenció externa a l'usuari del servei (**Màxim 12 punts**):
 - **Funcionament intern:** Es valorarà el maneig dels corrals de recepció del bestiar, el funcionament de les línies de sacrifici i preparació de la canal; servei de cambres i control general de la zona; funcionament porteria circuit brut; separació de residus (sandach); segellat i control de partides; i gestió administrativa (**Màxim 6 punts**).
 - **Funcionament extern (atenció a l'usuari):** Es valorarà la disponibilitat de sacrifici dels diferents tipus de bestiar que admet l'escorxador (Boví, Oví, Porcí, Porcell, Pollastre, Conills); servei de cambres; dies setmanals de matança i de recepció dels animals; horari del servei de matança i d'atenció als usuaris. (**Màxim 6 punts**).
2. **Mitjans humans i materials per a la matança d'animals:** El licitador inclourà en el seu projecte els següents apartats (**Màxim de 5 punts**):
 - Experiència professional del personal adscrit al servei. (**Màxim 1 punt**).
 - Número i composició dels equips de treball de forma detallada, complint els mínims establerts en el plec de prescripcions tècniques. (**Màxim 1 punt**).
 - Definirà els detalls tècnics, fotografies o imatges del vestuari i equips assignats als grups de treball efectius (**Màxim 1 punt**).
 - Relació d'accions formatives dirigides als treballadors en matèria de seguretat i higiene en el treball, riscos laborals i tractament de dades de caràcter personal. (**Màxim 1 punt**).
 - Descripció del material i equip de protecció i seguretat personal així com la maquinària i estris utilitzats pel desenvolupament dels treballs. (**Màxim 1 punt**).
3. **Protocol d'actuació en el manteniment i reparació de les instal·lacions** (maquinària; càmeres frigorífiques; etc.,) (**Màxim 4 punts**).
4. **Pla de neteja de les instal·lacions de l'escorxador municipal** (horari; freqüències; productes, recursos humans, etc.,) (**Màxim 4 punts**).
5. **Experiència i serveis acreditats en la gestió d'escorxadors** (**Màxim 5 punts**).

Observació: A més, es tindrà en compte en la valoració de cada apartat les actuacions i compromisos del licitador que concretin les actuacions superiors als mínims determinats en el plec de prescripcions tècniques i que siguin avantatjoses per l'execució del servei en el municipi.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Aquells apartats de la memòria de servei que no siguin desenvolupats, i per tant no hi consti cap informació, se'ls valorarà en 0 punts.	
II. <u>Avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmula:</u> El preu: Es puntuarà amb 55 punts la millor oferta econòmica (percentatge de baixa mitjà preus unitaris), mentre que la puntuació de la resta de propostes es realitzarà d'acord amb la <u>fórmula establerta en la clàusula «B. Forma d'avaluar les proposicions».</u>	Màxim 55 punts
III. <u>Milliores consistents en:</u> a) <u>Per disposar l'empresa dels següents certificats oficials de qualitat (Màxim de 3 punts).</u> Haurà de presentar una còpia autenticada del mateix: • ISO 22000:2018 (para la gestión de la seguridad alimentaria). (1 punts) • Certificació «Bienestar Animal WELFAIR™» basat en <u>el referencial WELFARE QUALITY y AWIN®</u> (1 punts) • ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad). (1 punts) b) <u>Increment en 1 operari en la recepció d'animal, sense cost per l'Ajuntament, respecte del mínim establert en el Plec de prescripcions tècniques, el qual reforçarà aquest servei en hores/dia. (Màxim 3 punts).</u> Es valorarà de la manera següent: - S'atorgarà 1 punt per cada 2 hores/dia de reforç del servei. c) <u>Manteniment i conservació de l'edifici, sense cost per l'Ajuntament (3 punts):</u> Repàs un cop l'any de la pintura de parets i sostre segons l'estat i necessitats, així com en aquelles circumstàncies accidentals com avaries i desperfectes que, després de la seva reparació, ho requereixin per retornar els paraments afectats al seu estat inicial. S'haurà d'indicar el mes de cada any en el qual es portarà a terme. d) <u>Milliores en l'edifici i instal·lacions de l'escorxador municipal en termes d'estalvi i millora de l'eficiència energètica, sense cost per l'Ajuntament (màxim 6 punts).</u> Es valorarà de la manera següent: - Per cada actuació valorada en 5.000 € s'atorgarà 1 punt.	Màxim 15 punts

B. FORMA D'AVALUAR LES PROPOSICIONS

La fórmula per valorar la proposició econòmica (Preu unitari/bestiar) és la següent:

Valoració oferta = (PMB de la menor oferta / PMB de l'oferta que s'analitza) x 55

Observacions:





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

PMB: És el percentatge de baixa mitjà dels preus unitaris oferts.

C. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La documentació relativa als criteris d'adjudicació que s'ha de presentar és la següent (s'indica també el sobre en què s'ha d'incloure):

Documentació	Sobre núm.
1. Pla de servei, amb els apartats determinats en l'anterior clàusula «A. Criteris d'adjudicació».	B
2. Oferta econòmica (segons model Annex III.1)	C
3. Millores (segons Annex III.2)	C

D. PROCEDIMENT EN FASES

☒ (X) NO es preveu.
☐ () SI es preveu. Condicions...

E. ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT

☒ (X) NO es preveu.
☐ () SI es preveu. Condicions...

F. COMITÈ D'EXPERTS

☒ (X) NO es preveu.
☐ () SI es preveu. Condicions...

CONDICIONS GENERALS DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MATANÇA A L'ESCORXADOR MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERI D'ADJUDICACIÓ

II.- ÍNDEX

2. DISPOSICIONS GENERALS

- 2.1 Objecte del contracte
- 2.2 Règim jurídic i jurisdicció competent
- 2.3 Òrgan de contractació
- 2.4 Perfil del contractant
- 2.5 Capacitat per contractar
- 2.6 Pressupost de licitació i consignació pressupostària
- 2.7 Revisió de preus
- 2.8 Durada del contracte

3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

- 3.1 Procediment de selecció i adjudicació del contracte
- 3.2 Presentació de les ofertes
- 3.3 Documentació que ha d'acompanyar a les proposicions





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

- 3.4 Criteris d'adjudicació
- 3.5 Exàmens de les proposicions. Mesa de contractació
- 3.6 Adjudicació provisional i requeriment de documentació
- 3.7 Adjudicació del contracte

4. GARANTIA DEFINITIVA

5. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ

6. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

7. EXECUCIÓ DEL SERVEI

- 7.1 Inici d'execució de la prestació
- 7.2 Direcció i inspecció de l'execució del contracte
- 7.3 Modificació del contracte
- 7.4 Obligacions de l'adjudicatari
- 7.5 Suspensió del contracte

8. SUBCONTRACTACIÓ

9. PRESENTACIÓ DE LES FACTURES I PAGAMENT DEL PREU

10.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE

11.- PENALITATS PER INCOMPLIMENT

12.- PROPIETAT DELS TREBALLS

13. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

ANNEX I. Model declaració responsable (DEUC)

ANNEX II. Model que han d'adjuntar els licitadors que hi concorrin com a unió temporal d'empreses.

ANNEX III.1 Model d'oferta econòmica

ANNEX III.2. Model millores

ANNEX IV. Compromís d'assegurança

ANNEX V. Declaració responsable per a persones estrangeres

ANNEX VI. Declaració de confidencialitat de dades i documents en compliment de l'article 133 LCSP.

ANNEX VII. Model d'aval





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

ANNEX VIII Declaració de solvència tècnica sobre els serveis realitzats

ANNEX IX. Compromís de confidencialitat

ANNEX X. Documentació que ha de lliurar l'adjudicatari en matèria de coordinació d'activitats empresarials

ANNEX XI. Declaració jurada que acompanya l'annex IX

ANNEX XII. Dades de l'empresa

ANNEX XIII. Dades de l'activitat a realitzar

DISPOSICIONS GENERALS

2.1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1.1.- L'objecte del contracte el constitueix el servei de matança d'animals a l'escorxador titularitat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, assenyalat en la clàusula «**1.2.- Descripcions del contracte**» d'aquest Plec de Clàusules administratives particulars i definit i concretat en el plec de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte.

2.1.2.- Les necessitats administratives a satisfer amb la contractació de la prestació assenyalada es justifica en la memòria justificativa de la regidora delegada de data 21/02/2025, en el Plec de prescripcions tècniques emès per l'enginyer municipal de camins, canals i ports de data 30/05/2025, en la providència d'inici de la regidora delegada de data 21/02/2025 i en l'acord de Junta de govern de data 26/02/2025.

2.1.3.- La Codificació de l'objecte del contracte (CPV) es determina en la clàusula «**1.2.- Descripció del contracte**» del present Plec de clàusules administratives particulars.

2.1.4.- El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de servei, d'acord amb l'article 17 i article 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

2.2.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCió COMPETENT

2.2.1.- El present contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció es regirà per l'establert en les clàusules contingudes en aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques, que a tots els efectes junt amb l'oferta del contractista seleccionat es considerarà part integrant del contracte, i en tot allò que no es prevegi en l'anterior documentació serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost i pel Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, en tot el que no s'oposi a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant "LCSP") i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 2/2015 de 30 de març de desindexació de l'economia espanyola, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i normativa sectorial, tant europea, estatal, autonòmica com local que afecti a la prestació del servei de matança d'animals a escorxadors. Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

2.2.2.- L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el disposat en l'article 27.1 de la LCSP.

2.2.3.- Recursos: El recurs en via administrativa contra els actes relatius a la preparació, adjudicació, efectes, compliment, modificació i extinció del contracte serà el que correspongui en funció del que indica a continuació.

Quan es tracti d'un acte inclòs en l'article 44 de LCSP es pot interposar el recurs especial en matèria de contractació a què fa referència aquest precepte davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a comptar d'acord amb el que estableix en l'article 50.1 de LCSP. Quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat esmentades en l'article 50.2 de LCSP, el termini per interposar el recurs és el que s'estableix en l'esmentat precepte.

El recurs es pot presentar en els llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, podrà presentar al registre de l'òrgan de contractació o en el del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si es tracta d'un acte no inclòs en l'article 44 de LCSP, es pot interposar, segons sigui procedent en cada cas, el recurs administratiu corresponent, de conformitat amb Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament el recurs contenciós administratiu, d'acord amb la llei reguladora d'aquesta jurisdicció. Contra les actuacions que són susceptibles de ser impugnades mitjançant el recurs especial, no és procedent la interposició de recursos ordinaris.

El recurs especial en matèria de contractació és potestatiu, i alternativament es pot acudir a la via contenciosa administrativa.

2.3.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

2.3.1.- L'òrgan de contractació és el determinat en la clàusula **"1.2.- Descripció del contracte"** del present Plec de Clàusules Administratives Particulars.

2.3.2.- L'òrgan de contractació té facultat per adjudicar el corresponent contracte i, en conseqüència, té les prerrogatives d'interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereix el compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, amb subjecció a la normativa aplicable.

Igualment ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pel contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la normativa de contractació.

2.4.- PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual i de donar difusió a la licitació, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil del Contractant al qual podrà accedir-hi a través de les adreces electròniques que consten relacionades en la clàusula **"1.2.- Descripció del contracte"** del present Plec.

En el Perfil del contractant es publicarà l'anunci de licitació, l'adjudicació i la formalització del contracte, així com qualsevol altra dada o informació referent a la seva activitat contractual determinada en l'article 63 LCSP. Per altra banda, també s'hi publicaran les actes de la mesa de contractació, com a mitjà de comunicació de defectes o omissions esmenables en la documentació presentada pels licitadors.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Igualment, es podrà accedir als documents de la present licitació mitjançant el portal de transparència <http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=27805>, de conformitat amb l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

2.5.- CAPACITAT PER CONTRACTAR

2.5.1.- Podran concórrer en aquesta licitació, i per tant contractar amb l'Administració pública, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar. Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que, d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis i han de disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.

Els proponents a més de tenir plena capacitat d'obrar, no podran estar incursos en prohibicions per a contractar previstes en l'article 71 de LCSP, i hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o bé en el seu cas, classificació. A més hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per la realització de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte.

2.5.2.- Els que contractin amb l'Administració, podran fer-ho per si, o mitjançant la representació de persones degudament facultades per exercir aquesta representació.

2.5.3.- No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat prèviament en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d'aquest contracte o hagin assessorat l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, quan aquesta participació pugui falsejar la competència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.

A l'efecte de garantir el principi d'igualtat de tracte i evitar el falsejament de la competència, l'òrgan de contractació ha de prendre les mesures adequades de conformitat amb l'article 70 de la LCSP.

En el cas que el contracte tenguí per objecte la vigilància, la supervisió, el control i la direcció de l'execució de qualssevol contractes, així com la coordinació en matèria de seguretat i salut, no podrà adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària dels corresponents contractes, ni a les empreses vinculades a aquesta.

2.5.4.- La capacitat d'obrar s'acreditarà:

a. La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

b. La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea o d'Estat signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.

Quan la legislació de l'Estat en què estiguin establerts aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el servei de què es tracti, hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

c. Els altres empresaris estrangers acreditaran la seva capacitat d'obrar amb l'informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial on es trobi el domicili de l'empresa.

També hauran de presentar un informe de què l'estat de procedència de l'empresa estrangera admet a la vegada la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb ens del sector públic assimilables als enumerats en l'art. 3 LCSP i en forma substancialment anàloga. Aquest informe serà elaborat per la corresponent Oficina econòmica i comercial d'Espanya en l'estranger i s'acompanyarà a la documentació que es presenti.

2.5.5.- Sense perjudici de l'apreciació directa per l'òrgan de contractació, la prova per part dels empresaris de la no concurrència d'alguna de les prohibicions de contractar de l'article 71 de la LCSP i art. 37.2 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, es podrà realitzar:

a. Mitjançant declaració responsable signada amb certificat digital (es troba inclosa en el DEUC).

b. Quan es tracti d'empreses d'estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l'estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant d'una autoritat judicial.

2.5.6.- La solvència de l'empresari:

- a) La Solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per un o diversos dels mitjans determinats en la clàusula **“F.2 Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera” del quadre de característiques del contracte** del present Plec.
- b) La solvència tècnica o professional de l'empresari s'acreditarà per un o diversos dels mitjans determinats en la clàusula **“F.3 Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional” del quadre de característiques del contracte** del present Plec. Pel mitjà relatiu a la relació dels principals serveis realitzats del mateix tipus en els últims 3 anys, s'haurà de presentar complimentat el model de l'annex VII junt amb la documentació que s'indica en dita clàusula **F.3**.

2.5.7.- L'habilitació professional: L'habilitació exigida a l'empresari consta relacionada en la clàusula **“F.6 Habilitació empresarial o professional exigida” del quadre de característiques del contracte** del present Plec.

2.5.8.- La Classificació dels contractistes:

En els contractes de serveis no és exigible la classificació de l'empresari d'acord amb l'article 77.1.b) LCSP i l'article 11.3 del reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost.

No obstant, d'acord amb l'article 77.1.b) LCSP i 11.3 del reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques modificat pel Reial Decret 773/2015, la presentació pel licitador del certificat de classificació corresponent amb els mínims establerts en la clàusula **«F.1 Classificació dels contractistes» de l'apartat «1.3 Quadre de característiques»**, en cas que sigui possible per estar l'objecte del contracte inclòs en l'àmbit de classificació d'alguns dels grups o subgrups de classificació vigents atenent al CPV del contracte, tot i no ser preceptiu, o còpia autèntica del mateix expedit per òrgan competent, l'eximirà de presentar els documents acreditatius de la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional establerts en la clàusula **F.2 i F.3 del quadre de característiques del contracte**, sempre que es tracti de contracte del mateix tipus que aquells pels quals s'ha obtingut.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Adjunt al certificat de classificació corresponent s'haurà de presentar una declaració responsable indicant que no s'ha produït variació en les dades que consten en el registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

2.5.9.- Participació d'Unió Temporal d'Empresaris (UTE)

D'acord amb l'article 69 LCSP, poden participar en les licitacions les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura pública fins que no s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte a favor seu.

Els empresaris que concorrin agrupats en UTE queden obligats solidàriament i han d'anomenar un representant o apoderat únic de la Unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que es deriven del contracte fins a l'extinció d'aquest, sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.

A efectes de la licitació, els empresaris que vulguin concorre integrats en una unió temporal han d'indicar els noms i les circumstàncies dels que la constitueixen (capacitat i solvència) i la participació de cada un, com també que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

Dita informació haurà de ser declarada segons el model de l'Annex II dels presents plecs, degudament signat amb certificat digital pel licitador o pel seu representant legalment acreditat.

També hauran de presentar una declaració responsable basada en el document europeu únic de contractació (DEUC) indicat en la clàusula «DD» de l'apartat «**1.3 del Quadre de característiques del contracte**» d'aquests plecs per cada empresari participant.

Per altra banda, la proposició econòmica haurà d'anar signada amb certificat digital per totes les empreses que constitueixen o han de constituir la UTE.

La durada de la UTE serà coincident amb la del contracte fins a la cancel·lació de la garantia definitiva del contracte.

Si durant la tramitació d'un procediment i abans de la formalització del contracte es produís la modificació de la composició de la unió temporal d'empreses, aquesta quedarà exclosa del procediment. No tindrà la consideració de modificació de la composició l'alteració de la participació de les empreses sempre que es mantingui la mateixa classificació. Quedarà exclosa també del procediment d'adjudicació del contracte la unió temporal d'empreses quan alguna o algunes de les empreses que la integren quedés sotmesa en prohibició de contractar.

Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d'activitat de què siguin objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió temporal no impediran la continuació d'aquesta en el procediment d'adjudicació. En el cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, caldrà que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

2.6.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA

2.6.1.- Pressupost base de licitació: El preu màxim de despesa de la present contractació, excloent-ne l'IVA, que ha de suportar l'Administració figura en la lletra A del Quadre de característiques del contracte. Així mateix, s'indica l'import corresponent a l'IVA i l'import total del contracte, amb l'IVA inclòs.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Pressupost de licitació: El preu de licitació del contracte, que es formula per preus unitaris ve determinat en la clàusula “**A.2 preu de licitació del servei**» del quadre característiques d'aquest Plec. **L'import del preu (sense IVA) de cada preu unitari, constitueix la xifra màxima sobre les quals s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen del preu de licitació.**

Es considera que aquest pressupost compren la totalitat de l'objecte del contracte i que també inclou els tributs, despeses, les taxes i els cànon de qualsevol índole que siguin aplicables al servei. Es consideren també incloses totes les despeses que resultin necessàries per a l'execució del contracte.

El valor estimat del contracte, que ve determinat per l'import total del servei, sense l'IVA, és el determinat en la clàusula “**A.3 Valor estimat del contracte**” del quadre característiques d'aquest Plec.

Mentre que el preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació.

2.6.2.- Consignació pressupostaria: L'import corresponent s'abonarà amb càrrec a la partida del pressupost municipal per a l'exercici 2025 que acrediti l'existència de crèdit adequat i suficient i així com la autorització de la mateixa despesa per la Tresoreria municipal, el que permetrà obtenir l'efectiva consolidació dels recursos que en major mesura han de finançar el contracte esmentat, a l'empara de la DA3 de la LCSP.

2.7.- REVISIÓ DE PREUS

El preu d'aquest contracte no podrà ser objecte de revisió atès que no concorren els requisits exigits a aquest efecte per l'article 103 LCSP i article 9 del real decret 55/2017, de 3 de febrer 2017.

2.8.- DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte ve determinada en la clàusula “**D. Duració del contracte i termini d'execució. Pròrroga**” de l'apartat «1.3 Quadre de característiques del contracte» d'aquest Plec.

3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

3.1.- Procediment de selecció i adjudicació del contracte

3.1.1.- L'adjudicació del contracte de servei de matança d'animals a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es realitzarà per l'òrgan de contractació mitjançant el procediment OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, de conformitat amb l'establert en els articles 22, 116, 117, 131 a 141 i 156 a 158 LCSP, en el que tot empresari podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d'acord amb allò establert a l'article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

3.1.2.- Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta més avantatjosa s'haurà d'atendre als criteris d'adjudicació, directament vinculats a l'objecte del contracte, de conformitat amb l'article 146 LCSP i determinat en la clàusula “**A. Criteris d'adjudicació**” de l'apartat “**1.4 Quadre de criteris d'adjudicació del contracte**” d'aquest Plec.

En cas de produir-se empat, la concurrència de la circumstància determinada en l'apartat “**M. Circumstàncies determinants de l'adjudicació en els casos d'igualtat de proposicions**” de l'apartat «1.3 Quadre de característiques del contracte» d'aquest Plec, s'haurà de justificar amb els següents documents, segons correspongui, presentats a partir del moment en què es produeixi l'empat:





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

- Certificat de l'empresa en el que es justifiqui el nombre de treballadors amb discapacitat o amb exclusió social i el seu percentatge respecte de la plantilla de l'empresa. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa de treballadors amb discapacitats;
- Certificat de l'empresa en el que es justifiqui el nombre de contractes laborals temporals i el seu percentatge respecte de la contractació laboral de l'empresa. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa de treballadors amb discapacitats;
- Visat previ de l'Institut Balear de la Dona, o el distintiu empresarial, o bé l'acreditació equivalent en matèria d'igualtat emès per l'òrgan competent estatal o autonòmic. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa d'un pla d'igualtat.

3.2.- Presentació de les ofertes

3.2.1.- La proposició de cada licitador s'ha de presentar per mitjans electrònics. El licitador, haurà de preparar i presentar les seva oferta íntegrament i obligatòriament de forma electrònica mitjançant l'eina de «preparació i presentació d'ofertes» de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per això, hauran de seguir les indicacions detallades en la Guia dels Serveis de Licitació Electrònica per a Empreses, accessible en el següent enllaç: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo>. En aquesta Guia o en l'eina esmentada es detallen els formats de documents electrònics admesos.

Per poder utilitzar aquesta eina és requisit inexcusable ser un usuari "operador econòmic" registrat en la Plataforma de Contractació de Sector Públic. El registre ha d'incloure les dades bàsiques i les dades addicionals. En la Guia d'Utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a Empreses (Guia de l'Operador Econòmic), accessible en l'enllaç anterior, es detalla el procediment per donar-se d'alta.

De conformitat amb la lletra h) de l'apartat 1 de la disposició addicional 16ª de la LCSP, quan ho permeti la Plataforma de Contractació del Sector Públic i així s'indiqui en la Guia dels Serveis de Licitació Electrònica per a Empreses, l'enviament de les ofertes per mitjans electrònics es pot fer en dues fases, trametent primer la petjada electrònica de l'oferta i amb la recepció es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i posteriorment l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. Si no es fa aquesta segona tramesa en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

3.2.2.- El termini per a la presentació d'ofertes és de **TRENTA (30) DIES NATURALS**, comptats des de la data d'enviament de l'anunci de la licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea (DOUE). En dit anunci de la licitació es consignarà la data límit per a la presentació d'ofertes (en cas que l'últim dia del termini sigui inhàbil, aquest s'entén prorrogat fins al primer dia hàbil següent).

Per altra banda, l'anunci de la licitació, els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques particulars es publicaran en el Perfil de Contractant de l'òrgan de contractació, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

La presentació de la proposició pressuposa que l'interessat accepta de manera incondicional les clàusules del present Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques particulars, sense excepció ni reserva, així com l'autorització a la mesa i a l'Òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

Igualment suposarà l'autorització, tret que el licitador manifesti expressament la seva oposició, per consultar la informació relativa a la seva identitat i, si escau, a la del seu representant —llevat que es tracti del passaport—, el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Administració de l'estat i





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

amb la Seguretat Social, i també per obtenir les dades o els documents que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol administració, sempre que, en aquest últim cas, el licitador hagi manifestat expressament que no desitja aportar-los al present procediment i hagi indicat en quin moment i davant quin òrgan administratiu els va presentar.

Als efectes indicats en els paràgrafs anteriors, en el cas que les proposicions s'hagin de presentar necessàriament per mitjans electrònics, l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic conté un apartat perquè el licitador emplei diverses autoritzacions. En aquest apartat el licitador ha d'autoritzar l'ús de les comunicacions electròniques i indicar l'adreça de correu electrònic habilitada que hagi designat en la declaració responsable a què fa referència la clàusula 3.3.2 d'aquest Plec. Quant a la resta d'autoritzacions de consulta de dades de tercers, ha d'indicar que autoritza l'Administració a consultar els sistemes que se citen, llevat que desitgi manifestar l'oposició a què es refereix el paràgraf anterior, en aquest cas ha d'indicar que no autoritza la consulta.

En qualsevol cas, en el supòsit que el licitador no autoritzi a l'eina la consulta de les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent que sigui requerida per l'Òrgan de contractació.

Per finalitzar el procés de preparació de l'oferta el licitador ha de signar aquest apartat com un sobre més, addicional als que es requereixin, segons el que estableix la clàusula 3.3.1 d'aquest plec.

OBSERVACIÓ: En el cas que l'empresa licitadora hagi autoritzat la «*consulta de dades de tercers*» i l'Administració Contractant no hagi pogut comprovar la documentació corresponent, bé per trobar-se incompleta o inexistent en les bases de dades de tercers o bé per no poder accedir a dites bases de dades, l'empresa licitadora haurà de presentar tota aquella documentació que li sigui requerida per l'Administració.

3.2.3.- Els interessats hauran de presentar les seves proposicions referides a la totalitat de l'objecte del contracte, i que consta determinat en el Plec de prescripcions tècniques particulars.

3.2.4.- Cada interessat podrà presentar només una proposició en relació amb l'objecte del contracte, sense que es puguin presentar variants o alternatives.

3.2.5.- L'empresari que hagi presentat proposició en unió temporal amb altres empresaris no podrà, a la vegada, presentar proposició individualment, ni figurar en més d'una Unió Temporal participant en la licitació. L'incompliment d'aquesta prohibició donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes per ell subscrietes.

3.2.6.- Els interessats podran examinar el Plec de condicions tècniques particulars i el Plec de clàusules administratives particulars en les oficines de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic, tots els dies hàbils, fins al dia que acabi el termini de presentació d'ofertes. Així mateix, els documents es poden consultar en qualsevol moment en el perfil del contractant de l'Òrgan de contractació (Seu electrònica de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca; Plataforma de Contractació del Sector públic).

3.3.- Forma de les proposicions i documentació que ha d'acompanyar-les

3.3.1.- Forma de les proposicions

La proposició per prendre part en la licitació es presentarà en TRES (3) SOBRES ELECTRÒNICS, cadascun amb el següent títol «Sobre A: Documentació administrativa; Sobre B: Pla de Servei i Sobre C: Proposició econòmica o avaluable mitjançant fórmula»





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Per a la presentació d'aquests sobres electrònics, l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic generarà un nou sobre amb les autoritzacions a efectes de «consulta de dades de tercers» referides en la clàusula 3.2.2 d'aquest Plec.

El sobre haurà d'estar signat pel licitador o la persona que el representi. La signatura haurà de ser electrònica i el sobre haurà de quedar automàticament tancat.

Si es tracta d'una unió temporal d'empreses, s'hauran d'indicar les dades de cadascun dels empresaris i el sobre haurà d'anar signat pels representants de cadascuna de les empreses integrants de la unió.

Els documents a incloure en el sobre únic electrònic han de ser originals o còpies autenticades, d'acord amb la legislació vigent. Tota documentació que presenti el contractista referit a l'oferta econòmica haurà d'anar signada, amb certificat digital, en tots els seus folis, i en cas que no estigui firmada se l'exclourà de la licitació.

Per altra banda, d'estar l'oferta econòmica signada a mà o en el cas que la documentació complementària a l'oferta econòmica no estigui signada, dita deficiència formal s'haurà d'esmenar abans de l'adjudicació definitiva del contracte, de tractar-se de l'oferta més avantatjosa.

Els documents s'han de presentar en llengua catalana o castellana. La documentació redactada en una altra llengua s'ha d'acompanyar de la corresponent traducció oficial a la llengua catalana o castellana.

3.3.2.- A DINS DE CADA SOBRE S'INCLOURAN ELS DOCUMENTS SEGÜENTS:

SOBRES «A», «B» i «C» DE LA LICITACIÓ

- SOBRE «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

1. Declaració responsable del licitador basada en el model de Document Europeu Únic de Contractació DEUC (que es podrà trobar en les adreces electròniques indicades en l'Annex I) signada amb certificat digital pel declarant i en la que posi de manifest que la societat està vàlidament constituïda i que d'acord amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, que el firmant de la declaració ostenta la deguda representació, que compta amb la corresponent classificació o en el seu defecte que compleix els requisits de solvència, econòmica o financera i tècnica o professional exigida en els plecs, que no es troben compresos en cap de les causes de prohibició de contractar recollides en l'article 71 LCSP i, alhora, hi relacionarà una direcció electrònica habilitada en la qual efectuar les notificacions per ser la relació telemàtica.

En cas d'una unió temporal d'empresaris, s'han de presentar tantes declaracions responsables (DEUC) com empreses integrin la unió, cada una signada amb certificat digital pel representant respectiu.

La declaració responsable DEUC, anirà acompanyada de la següent documentació, si escau:

- a) Còpia autenticada del DNI del signant (**obligatori**)
- b) Adreça de correu electrònic per efectuar les notificacions, d'acord amb l'article 140 LCSP, per ser la relació telemàtica (**obligatori**).
- c) El compromís de constitució d'una unió temporal d'empreses, segons el model Annex II (**si escau**).





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

- d) Integració de la solvència amb mitjans externs (**Obligatori pel qui en faci ús**): Compromís de disposar dels recursos necessaris de solvència i capacitat, signada amb certificat digital per les empreses afectades, en cas que una empresa es basi amb la solvència, mitjans i capacitat d'altres empreses. **Adjunt al compromís s'haurà de presentar la declaració responsable (DEUC) signada per l'empresa externa, amb certificat digital.**
- e) Declaració sobre la part del contracte que el licitador té la intenció de subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions professional o tècnica dels subcontractistes als quals s'encomanarà la seva realització. (**Obligatori pel qui en faci ús**).
- f) Declaració sobre els documents i les dades de caràcter confidencial, segons el model Annex V (**si escau**): En cas que el licitador consideri que la seva proposició conté dades i documents que són susceptibles d'esser considerats confidencials, d'acord amb l'article 133 LCSP pot presentar una declaració (model annex VI) en la qual indiqui quines dades i quins documents són de caràcter confidencial i ho justifiqui adequadament.

A més aquesta circumstància s'ha de reflectir clarament (sobre-impresa en el marge o de qualsevol altra forma) en el mateix document assenyalat com a tal.

Els documents i les dades que presentin els licitadors poden ser considerats de caràcter confidencial quan la difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector. Si no s'aporta aquesta declaració, es considerarà que no hi ha cap document o dada que tingui aquest caràcter.

No es consideren confidencials els documents que tinguin el caràcter de documents d'accés públic. S'entenen així els dipositats en arxius i registres oficials i els publicats en butlletins oficials de qualsevol àmbit. La declaració de confidencialitat no pot afectar la totalitat de l'oferta.

En cas que l'òrgan de contractació consideri que les dades i els documents qualificats de confidencials no tenen aquest caràcter, pot determinar quins tenen caràcter confidencial, la qual cosa s'ha de motivar en l'expedient.

- h) Compromís de disposar d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte (2.181.128,8€) o bé el compromís de contractar-la en el cas de resultar adjudicatari (**segons Annex IV**). Així mateix també s'ha d'aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte (**Si escau, en el cas de voler acreditar solvència econòmica i financera amb aquest mitjà**).

Observació: Es recorda que les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. Excepcionalment, quan la rellevància del document presentat ho exigeixi o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar l'acarament de les còpies aportades, pel que pot requerir l'exhibició del document o de la informació original. Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin, estant subjectes a les conseqüències que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada la veracitat del document.)





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

- SOBRE «B» PLA DE SERVEI

La documentació a presentar és la següent:

1. **Pla de servei:** signada amb certificat digital, la qual haurà de contenir els apartats següents:

1. **Programa de treball:** Ha de desenvolupar l'organització del servei, analitzant tant l'aspecte intern com l'atenció externa a l'usuari del servei
 - **Funcionament intern:** Es valorarà el maneig dels corrals de recepció del bestiar, el funcionament de les línies de sacrifici i preparació de la canal; servei de cambres i control general de la zona; funcionament porteria circuit brut; separació de residus (sandach); segellat i control de partides; i gestió administrativa
 - **Funcionament extern (atenció a l'usuari):** Es valorarà la disponibilitat de sacrifici dels diferents tipus de bestiar que admet l'escorxador (Boví, Oví, Porcí, Porcell, Pollastre, Conills); servei de cambres; dies setmanals de matança i de recepció dels animals; horari del servei de matança i d'atenció als usuaris.
2. **Mitjans humans i materials per a la matança d'animals:** El licitador inclourà en el seu projecte els següents apartats:
 - Experiència professional del personal adscrit al servei.
 - Número i composició dels equips de treball de forma detallada, complint els mínims establerts en el plec de prescripcions tècniques.
 - Definirà els detalls tècnics, fotografies o imatges del vestuari i equips assignats als grups de treball efectius.
 - Relació d'accions formatives dirigides als treballadors en matèria de seguretat i higiene en el treball, riscos laborals i tractament de dades de caràcter personal.
 - Descripció del material i equip de protecció i seguretat personal així com la maquinària i estris utilitzats pel desenvolupament dels treballs.
3. **Protocol d'actuació en el manteniment i reparació de les instal·lacions** (maquinària; càmeres frigorífiques; etc.,)
4. **Pla de neteja de les instal·lacions de l'escorxador municipal** (horari; freqüències; productes, recursos humans, etc.,)
5. **Experiència i serveis acreditats en la gestió d'escorxadors.**

- SOBRE «C» PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES

La documentació a presentar és:

1. **Proposició econòmica (obligatòria):** El licitador haurà de presentar la seva proposició econòmica segons el model que consta a l'Annex III.1. La proposició ha d'estar firmada amb certificat digital per qui tingui poder suficient per a fer-ho i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta de la mateixa.

S'entén que la proposició econòmica inclou totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitris municipals que graven l'execució del contracte i demés despeses.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

En cas d'una unió temporal d'empresaris, l'oferta econòmica ha d'estar signada per totes les empreses que integren o han d'integrar la unió. D'estar signada per una d'elles es considerarà que s'incorre en un defecte formal esmenable.

Per altra banda, de presentar-se documentació complementària a l'oferta econòmica pels licitadors, en cas de considerar-ho necessari, l'òrgan de contractació podrà sol·licitar aclariments a la mateixa, quina resposta del licitador no podrà variar, en cap cas, l'oferta presentada.

2. Millores (opcional): El licitador haurà de presentar la seva proposició de millores (sense cost per l'Ajuntament) segons el model que consta a l'Annex III.2. La proposició ha d'estar firmada amb certificat digital per qui tingui poder suficient per a fer-ho i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta de la mateixa.

3.4.- Criteris d'adjudicació

3.4.1.- Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta més avantatjosa s'atendrà als criteris d'adjudicació i ponderació d'aquests, establert en la clàusula **"1.4 Quadre de criteris d'adjudicació del contracte"** del present plec.

3.4.2.- Per apreciar l'existència de baixa temerària s'estarà a allò disposat en la clàusula **"K Paràmetres objectius per apreciar valors anormals"** de l'apartat **"1.3 Quadre de característiques del contracte"** del contracte.

3.5.- Exàmens de les proposicions.

3.5.1.- Mesa de contractació

Per a la qualificació i comprovació de la documentació aportada pels interessats i examen de les propostes, l'Òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació, que serà l'òrgan competent per elevar-li posteriorment la corresponent proposta d'adjudicació, d'acord amb l'article 326 LCSP.

D'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP en relació amb l'article 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, conformaran la mesa de contractació els següents membres:

President/a de la Mesa: Llorenç Ferrer Monjo, Alcalde de la Corporació

Vocal: Alexandra Moll Taltavull, regidora delegada servei d'escorxador

Vocal: Caterina Barceló Martí, Secretaria de la Corporació

Vocal: Joan Cànovas Barceló, Interventor de la Corporació

Vocal: Mònica Anglada Salord, TAE serveis jurídics de l'àrea de contractació

Vocal: Joan Moll Serra, Enginyer camins, canals i ports

Secretària de la Mesa: Laura Cuellar Sàez

Pel que fa a l'abstenció o recusació dels membres de la mesa, s'estarà a allò establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, i el termini per al·legar les corresponents causes d'abstenció o recusació serà de dos dies hàbils des del següent a la publicació





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

dels presents plecs de clàusules administratives particulars, o de la resolució d'eventuals modificacions de la composició de la mesa de contractació, en el perfil del contractant de la seu electrònica municipal integrat en la plataforma de contractació del sector públic, entenent complerta l'obligació determinada en l'article 21.4 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La mesa podrà ser assistida pels assessors tècnics i el personal de l'Administració que es considerin adients. Aquestes persones no tindran dret de vot.

Els acords s'adoptaran per majoria simple d'acord amb l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat de la presidència. Les funcions de la mesa de contractació seran les establertes en l'article 22 del Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic

3.5.2 Qualificació de la documentació

Conclòs el termini de presentació de proposicions, i en el termini màxim de VINT (20) DIES, comptats des de la data de finalització del termini de presentació d'ofertes, en acte intern, **s'obrirà el sobre "A"** i es comprovarà que contingui la documentació administrativa relacionada en **la clàusula 3.3.2 del present Plec**, degudament complimentada i signada amb certificat digital, atorgant-se, en el seu cas, un termini d'esmena de deficiències no superior a tres dies hàbils, d'acord amb l'article 81.2 RLCAP.

La comunicació de les deficiències als licitadors s'efectuarà mitjançant l'anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació de l'acta aixecada per la secretaria de la mesa de contractació comprensiva de les actuacions realitzades per la mesa en relació a la qualificació de la documentació administrativa, iniciant-se el còmput del termini d'esmena de deficiències amb la seva publicació.

No obstant l'anterior, amb caràcter complementari a l'anterior, de considerar-se necessari es podran comunicar dites deficiències als licitadors verbalment per telèfon o a través de fax o correu electrònic telemàtic, sense perjudici d'avís previ per correu electrònic ordinari. De totes les actuacions realitzades es deixarà constància en una acta i/o diligència del funcionari administratiu de l'àrea de contractació, que necessàriament s'haurà d'estendre, de conformitat amb l'article 81.3 del RLCAP.

No obstant l'anterior, la presentació pels licitadors en el sobre A dels documents acreditatius de la capacitat, representació i/o solvència als quals fa referència la clàusula 3.6 en lloc de la declaració responsable (DEUC) o juntament amb aquesta declaració no dóna lloc a la seva qualificació per la mesa de contractació, que en conseqüència no atorgarà cap termini per esmenar els defectes o les omissions esmenables que, si escau, s'observin.

En cas que, en lloc de la declaració responsable DEUC es presenten únicament dits documents (capacitat, representació,...), l'esmena ha de consistir en presentar la declaració responsable degudament complimentada i signada, no podent atorgant-se un nou termini d'esmena d'haver-hi deficiències en aquesta.

Per altra banda, si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no esmenables, no serà admès a la licitació.

Un cop qualificada la documentació del "**Sobre A**" (documentació administrativa), si no hi ha deficiències, o transcorregut el termini màxim de 3 dies hàbils d'esmena de deficiències, en cas d'haver-hi deficiències en l'obertura del sobre A, la Mesa es tornarà a reunir a l'efecte de comprovar les esmenes realitzades i elaborar la relació de pliques admeses, del que s'aixecarà la corresponent acta.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

A continuació, el mateix dia, es procedirà, en acte públic, a l'obertura del sobre B dels licitadors admesos, que haurà de contenir la documentació subjecte a judici de valor (pla de servei), de conformitat amb el següent procediment:

a. El President donarà compte als assistents del nombre de proposicions rebudes i del nom dels licitadors, amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i de les causes de la seva exclusió, que quedarà reflectit en una acta.

b. A continuació, en acte públic, el President de la Mesa procedirà a la obertura del "Sobre B", que haurà de contenir la documentació amb el següent contingut: Pla de servei i un pen drive que també ha de contenir dita memòria signada amb certificat digital.

Seguidament s'encomanarà l'emissió d'un informe tècnic en relació als criteris quantificables mitjançant un judici de valor.

Rebut l'informe, i en tot cas 48 hores després, la Mesa es tornarà a reunir en acte intern per donar lectura de l'informe anterior i procedir, en conseqüència, a la valoració dels criteris quantificables mitjançant judici de valor.

A continuació, el mateix dia, es procedirà, en acte públic, a l'obertura del sobre C dels licitadors admesos, que haurà de contenir la documentació quantificable de forma automàtica: la proposició econòmica, segons l'annex III.1, les millores segons l'annex III.2 i un pen drive que inclogui dita documentació. Es procedirà a la seva valoració en el mateix acte, la qual és automàtica i, la mesa de contractació, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que consideri oportuns, classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades no declarades desproporcionades o anormals de conformitat amb el que disposa l'article 150 LCSP, i proposarà a l'òrgan de contractació l'empresa que hagi presentat l'oferta més avantatjosa.

Per la realització de dita classificació, s'atindrà als criteris d'adjudicació assenyalats en el Plec o en l'anunci de licitació, podent sol·licitar o disposar per aquesta tasca quants informes tècnics estimi pertinents.

En cas que l'oferta econòmica estigui signada a mà en lloc d'amb certificat digital, s'atorgarà un termini màxim de 3 dies hàbils per a què es procedeixi a l'esmena de dita deficiència formal sense que en cap cas es pugui alterar l'oferta econòmica presentada.

Conclou l'obertura de les proposicions, es podrà considerar acabat l'acte públic d'obertura de proposicions, del desenvolupament del qual es deixarà constància en l'acta de la reunió de la mesa, la qual serà inserida en el perfil del contractant de la seu electrònica municipal.

3.6.- Adjudicació provisional i requeriment de documentació

De conformitat amb l'article 150 LCSP, un cop acceptada per l'Òrgan de contractació la classificació per ordre decreixent de les proposicions presentades no declarades desproporcionades o anormals proposada per la mesa de contractació, els serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa perquè, dins del termini de CINCO (5) DIES hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti telemàticament la següent documentació:

- **Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, consistent en:**

(i) **Certificat de l'Agència Estatal Tributària de trobar-se l'empresa al corrent amb les seves obligacions tributàries.**





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

(ii) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se l'empresa al corrent amb les seves obligacions amb la seguretat social.

(iii) Original o còpia autenticada del darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost, o bé document d'alta d'aquest impost (quan l'alta és recent i no hi ha encara l'obligació de pagament).

En el supòsit que el licitador estigui inclòs en alguns dels supòsits d'exempció de l'impost, ha de presentar el document d'alta i una declaració responsable en el que s'acrediti aquesta circumstància.

El licitador que no estigui obligat a presentar totes o algunes de les declaracions o documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

L'administració comprovarà d'ofici que el licitador està al corrent amb les seves obligacions amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

- **Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 que sigui procedent.**

Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

- **Documentació justificativa del compliment de les condicions legalment establertes per contractar:** També haurà de presentar telemàticament, a través de la carpeta ciutadana de la seu electrònica i a requeriment municipal, la documentació justificativa del compliment de les condicions legalment establertes per contractar i que han estat declarades en la declaració responsable (DEUC) presentada anteriorment en el «Sobre A».

No obstant l'anterior, l'Òrgan de contractació, podrà demanar, en qualsevol moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, que s'aporti la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per contractar.

Dita documentació que haurà de presentar-se, referida al moment de finalització del termini de presentació de les proposicions, és la següent:

a. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l'empresari i capacitat d'obrar:

Si l'empresari és persona física mitjançant Document Nacional d'Identitat, i si és persona jurídica mitjançant escriptura de constitució i de modificació, si n'és el cas, de la societat degudament inscrita en el registre mercantil quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant la presentació de l'escriptura o el document de constitució, estatuts o acta fundacional en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial que fos preceptiu.

Els empresaris no espanyols nacionals d'estats membres de la Unió Europea i altres empresaris estrangers acreditaran la personalitat jurídica i capacitat d'obrar mitjançant documentació relacionada en la clàusula 2.5.4 d'aquests Plecs.

b. Document acreditatiu de la representació: Poder notarial de representació o còpia d'aquest validat per fedatari públic quan els que compareguin o signin proposicions ho facin en nom d'un altre. Igualment, la persona amb poder validat a l'efecte de representació haurà d'acompanyar





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial del seu document nacional d'identitat.

c. Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional de conformitat amb l'assenyalat en l'apartat "F.2 Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera" i "F.3 Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional" de l'apartat «1.3 Quadre de característiques del contracte» del present Plec, o mitjançant el document de classificació del contractista indicat en la clàusula «F1. Classificació dels contractistes» i al que s'haurà d'adjuntar declaració responsable que les dades no han variat, signada amb certificat digital.

d. Documentació acreditativa de la concreció de les condicions de solvència: de conformitat amb l'assenyalat en l'apartat "F.5 Concreció de les condicions de solvència» de l'apartat «1.3 Quadre de característiques del contracte» del present Plec.

e. Documentació acreditativa de l'habilitació professional exigida en la clàusula "F.6 Habilitació empresarial o professional exigida" de l'apartat «1.3 Quadre de característiques del contracte» del present Plec.

f. Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. (Annex IV).

Per a la qualificació d'aquesta documentació es podrà sol·licitar informe tècnic, de considerar-se necessari per l'òrgan de contractació, i d'haver-hi deficiències es concedirà un termini de tres dies hàbils per a la seva esmena, a comptar des del dia següent al de la notificació.

Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat o no s'esmena la deficiència en el període assenyalat a l'efecte, s'entén que el licitador ha retirat l'oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït, sense perjudici del que estableix la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71.

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

3.7.- Adjudicació del contracte

3.7.1.- L'Òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels CINC (5) DIES hàbils següents a la recepció de la documentació assenyalada en la clàusula anterior. No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en els Plecs.

3.7.2.- L'adjudicació ha de ser motivada, s'ha de notificar als candidats o licitadors i simultàniament s'ha de publicar en el perfil del contractant.

La notificació (telemàtica) haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:

- En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

- Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, també, en forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
- En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatari determinat que hagi estat seleccionada l'oferta d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.

4.- GARANTIA DEFINITIVA

4.1.- El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'acreditar la constitució de la garantia definitiva per l'import determinat en la clàusula **"H.2 garantia definitiva"** de l'apartat **«1.3 Quadre de característiques del contracte»** del present Plec, en el termini establert en la clàusula 3.6 d'aquest Plec.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a. En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin d'assortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.

En el cas de que la garantia es presti en efectiu, s'haurà de fer mitjançant ingrés en el següent número de compte bancari BANCA MARCH: (IBAN) ES80 0061 0086 17 0011270184. S'haurà de presentar el justificant d'ingrés com a document acreditatiu del compliment de dita obligació.

b. Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior. En cas que la fiança es presti mitjançant aval haurà de presentar complimentat el model de l'annex VI.

c. Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat del segur haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

En cas que la garantia es formalitzi mitjançant aval o contracte d'assegurança de caució, s'hauran de dipositar a la tresoreria municipal. La còpia d'aquest justificant s'incorporarà pels serveis administratius municipals al present expedient de contractació.

4.2.- La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.

4.3.- Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, experimenti variació el seu preu, es reajustarà la garantia en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es notifiqui a l'adjudicatari la resolució de modificació del contracte, d'acord amb el disposat en l'article 99 del TRLCSP.

4.4.- En el termini de quinze dies, comptat des de la data en què es facin efectives, en el seu cas, les penalitats o indemnitzacions, l'adjudicatari haurà de reposar o ampliar la garantia constituïda en la quantia que correspongui, incurrent, en cas contrari, en causa de resolució.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

4.5.- Alternativament a la prestació d'una garantia singular per aquest contracte, l'empresari podrà constituir una garantia global per assegurar les responsabilitats que puguin derivar-se de l'execució de tots els que celebri amb l'Ajuntament. La constitució es regira pel que disposa la LCSP

5.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

L'adjudicatari del contracte queda obligat a subscriure el document administratiu de formalització del contracte, transcorregut el termini de QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de la data de remissió de la notificació de l'acord d'adjudicació als licitadors i candidats.

Un cop transcorregut dit termini, sense que s'hagi presentat recurs especial, l'òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari per què formalitzi el contracte en el termini no superior a 5 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció del requeriment.

De presentar-se recurs especial en matèria de contractació contra l'acord d'adjudicació, es procedirà a la suspensió del termini de formalització del contracte previ acord per l'òrgan competent.

El document en què es formalitzi el contracte serà en tot cas administratiu, essent títol vàlid per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, el contracte es formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol·liciti el contractista, essent a la seva costa les despeses derivades del seu atorgament.

La formalització del contracte es publicarà en el DOUE i en el perfil del contractant, mitjançant anunci.

6.- PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 190 del TRLCSP, ostenta les següents prerrogatives:

- a) Interpretació del contracte.
- b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
- c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
- d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.
- e) Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte.
- f) suspendre l'execució del contracte.

En tot cas, es donarà audiència al contractista, havent de seguir els tràmits previstos en l'article 191 LCSP.

7.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI

7.1.- Inici d'execució del servei

L'inici del servei començarà en el termini determinat en la clàusula "**D. Duració del contracte i termini d'execució. Prorroga**" de l'apartat «**1.3 Quadre de característiques del contracte**» d'aquest Plec i s'executarà d'acord amb el pla de servei ofertat, amb el Plec de prescripcions tècniques i amb aquest Plec, els quals regeixen el contracte.

7.2.- Responsable del contracte

L'Òrgan de Contractació ha de designar a una persona responsable del contracte, d'entre el seu personal segons indica l'apartat "**1.2 Descripció del contracte**" del present plec





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

A la persona responsable del contracte li correspon el control i seguiment del servei contractat d'acord amb l'oferta presentada pel contractista, amb el Plec de prescripcions tècniques i amb el present plec. Supervisarà l'execució, comprovarà que la seva realització s'ajusta al que estableix el contracte i adoptarà les decisions i cursarà al contractista les ordres i instruccions necessàries a fi d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada. També donarà conformitat a les factures presentades mensualment pel contractista, prèvia revisió de què el contingut d'aquestes s'ajusten als treballs efectivament efectuats per l'empresa contractista en compliment del contracte.

Per tant, al responsable del contracte li correspon la direcció i inspecció de l'execució del contracte, i pot ser auxiliat per col·laboradors que integrin l'equip de direcció.

7.3.- Modificació del contracte

Un cop perfeccionat el contracte, l'Òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en els casos indicats en la clàusula "**Y. Modificació del contracte**" de l'apartat «1.3 Quadre característiques del contracte» del present plec.

El contracte es pot modificar per raons d'interès públic en les condicions i amb l'abast i els límits expressats, si escau, en la lletra «Y» del Quadre de característiques del contracte, de conformitat amb els articles 190 i 203 de la LCSP, sempre que no s'alteri la naturalesa global del contracte inicial.

Per tant, el contracte es podrà modificar quan hi concorrin les circumstàncies previstes expressament en l'article 205 de la LCSP. Aquestes modificacions poden ser obligatòries per al contractista segons el que indica l'article 206 de la LCSP. La modificació del contracte s'ha de fer d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP, amb les particularitats que preveu l'article 207 de la LCSP; s'ha de formalitzar conformement amb el que disposa l'article 153 de la LCSP, i publicar segons el que estableixen els articles 207 i 63 de la LCSP.

Per a l'aplicació efectiva de les modificacions de l'article 205, prèviament s'haurà d'haver seguit la tramitació, regulada en la clàusula «Y» del present plec i supletòriament allò determinat en els articles 203, 205 i 207 LCSP.

7.4.- Obligacions de l'Adjudicatari

Les obligacions de l'empresa contractista es troben definits en la clàusula «**N. Condicions especials d'execució del contracte**» i clàusula "**O. Condicions d'execució del contracte**" de l'apartat «1.3 Quadre de característiques del contracte» del present plec i en les prescripcions tècniques que regeixen el contracte.

7.5.- Suspensió del contracte

Si l'Administració acorda la suspensió del contracte o aquesta té lloc per l'aplicació del que disposa l'article 198.5 de la LCSP, s'ha d'estendre una acta, d'ofici o a sol·licitud del contractista, en la qual es consignin les circumstàncies que l'han motivada i la situació de fet en l'execució d'aquell.

Acordada la suspensió, l'Administració ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest, que se xifran d'acord amb el que disposa l'article 208.2 de la LCSP.

En cas de suspensió del contracte per disposició normativa adoptada amb moti de la crisi sanitària motivada pel COVID-19, s'estarà a allò que reguli al respecte la normativa europea, estatal, autonòmica o local.

8.- SUBCONTRACTACIÓ





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

8.1.- Les condicions i requisits perquè l'adjudicatari del contracte pugui subcontractar vénen determinades en l'apartat **"U. Subcontractació"** de l'apartat **"1.3 Quadre de característiques del contracte"** del present plec.

8.2. En tot cas serà d'aplicació el que disposen els articles 215 LCSP.

8.3. L'òrgan de contractació podrà comprovar l'estricta compliment del pagament que els contractistes adjudicataris dels contractes públics han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin en aquells, d'acord amb les determinacions de LCSP.

9.- PRESENTACIÓ DE LES FACTURES I PAGAMENT DEL PREU

La presentació de factures per l'empresa contractista i el pagament del preu ve determinat en la clàusula **"S. Pagament del preu"** de l'apartat **"1.3 Quadre característiques del contracte"** del present plec, amb la particularitat següent:

- Les factures seran presentades pel contractista telemàticament. El pagament es farà contra factura, expedida d'acord amb la norma vigent, degudament conformada pel responsable del contracte.

En la factura s'inclouran les dades i requisits establerts en aquest Plec i en l'article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a més haurà d'incloure l'òrgan competent en matèria de comptabilitat pública que és intervenció, identificació de l'òrgan de contractació que és la Junta de Govern local i destinatari de la factura que és comptabilitat.

10.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu objecte de conformitat amb el que estableix aquest plec i, si escau, en les prescripcions tècniques i a satisfacció de l'Administració, la conformitat de la qual s'ha de fer constar de forma expressa en el termini d'un mes d'haver-se lliurat o realitzat l'objecte del contracte.

Els contractes de mera activitat o de mitjans s'extingeixen pel compliment del termini inicialment previst o les prorroques acordades, sense perjudici de la prerrogativa de l'Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat posteriorment.

Dins el termini de 30 dies des que s'estengui l'acta de recepció o de conformitat, s'ha d'acordar, si escau i quan la naturalesa del contracte ho exigeixi, i notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte i abonar-li, si escau, el saldo resultant.

11.- PENALITATS PER INCOMPLIMENT

11.1.- Les penalitats per incompliment contractual així com les penalitzacions estan determinades en la clàusula **"X. Penalitats específiques per aquest contracte"** i clàusula **"N. Condicions especials d'execució del contracte"** de l'apartat **"1.3 Quadre de característiques del contracte"** del present Plec.

Es considerarà incompliment contractual qualsevol acció o omissió per part de la persona adjudicatària que suposi un trencament de les obligacions recollides en l'oferta del contractista, els plecs de prescripcions tècniques i en el present plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte i en altres normes d'aplicació general. La constitució en demora de la persona contractista no requerirà la intimació prèvia per part de l'Administració.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

La imposició de penalitats no exclou la indemnització a què pugui tenir dret l'Administració pels danys i perjudicis ocasionats imputables a la persona contractista.

11.2.- Criteris de proporcionalitat: Una vegada qualificat l'incompliment, per determinar la penalitat concreta a aplicar es tindrà en compte el grau d'intencionalitat, la reiteració i la naturalesa dels perjudicis o riscos causats.

11.3.- Procediment: Les penalitats s'imposaran d'acord amb el procediment establert en la clàusula “**X. Penalitats específiques per aquest contracte**” de l'apartat “**1.3 Quadre de característiques del contracte**” del present Plec.

12.- PROPIETAT DELS TREBALLS

Tots els estudis i documents elaborats, en el seu cas, en execució del contracte seran propietat de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca, qui podrà reproduir-los, publicar-los i divulgar-los total o parcialment sense que s'hi pugui oposar l'empresa contractista.

Per altra banda, l'empresa contractista no podrà fer ús o divulgació dels treballs o estudis esmentats, sense l'autorització expressa de l'òrgan de contractació.

13.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Per a les causes de resolució contractual veure la clàusula “**Z Resolució del contracte**” de l'apartat “**1.3 Quadre de característiques del contracte**» del present plec.

La resolució del contracte, un cop acreditada la concurrència de les causes de resolució contractual, s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

Aquest és el meu criteri que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en dret.

TAE dels serveis jurídics de Contractació,
Mònica Anglada Salord

Vist i plau.
La secretària,
Caterina Barceló Martí

ANNEX I

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE BASAT EN EL MODEL DEUC (SOBRE A)

El model del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), el trobareu en els següents enllaços:

- En el servei electrònic del Registre de licitadors del Ministeri d'Hisenda:
<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

- En el portal de la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB (model normalitzat):
http://www.caib.es/sites/jcca/es/documentos_de_utilidad-4423/

ANNEX II

MODEL QUE HAN D'ADJUNTAR ELS LICITADORS QUE HI CONCORRIN COM A UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES (UTE)

El/la senyor/a -----, amb domicili a -----, carrer -----, núm. -----, i amb DNI -----, en nom propi (o en representació de ----- d'acord amb els poders que s'acompanyen, amb CIF ----- i domicili al carrer -----, núm. -----, municipi de -----) i amb domicili per a notificacions al carrer -----, núm. -----, de -----, CP-----.

El/la senyor/a -----, amb domicili a -----, carrer -----, núm. -----, i amb DNI -----, en nom propi (o en representació de ----- d'acord amb els poders que s'acompanyen, amb CIF ----- i domicili al carrer -----, núm. -----, municipi de -----) i amb domicili per a notificacions al carrer -----, núm. -----, de -----, CP-----.





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

El/la senyor/a -----, amb domicili a -----, carrer -----, núm. -----, i amb DNI -----, en nom propi (o en representació de ----- d'acord amb els poders que s'acompanyen, amb CIF ----- i domicili al carrer -----, núm. -----, municipi de -----) i amb domicili per a notificacions al carrer -----, núm. -----, de -----, CP-----.

ENS COMPROMETEM

A constituir-nos en **unió temporal d'empreses** si resultam adjudicatari de la contractació de -----, amb la participació següent:

- % per a ----- (empresa)
- % per a ----- (empresa)
- % per a ----- (empresa)

A aquest efecte designam el/la senyor/a -----, amb DNI -----, com la persona que representarà l'agrupació temporal d'empreses formada per -----, ----- i -----, com a representant i apoderat únic davant l'Administració de l'UTE que es constituirà durant la vigència del contracte, amb domicili per a notificacions a -----.

I perquè consti, signam aquest compromís.
-----, --- d ----- de 20.....

(signatures)
?

ANNEX III.1 MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

----- (nom i llinatges), amb DNI
-----, amb domicili a -----
C/-----, número-----
-----CP-----, telèfon-----, i adreça electrònica-----.

DECLAR:





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/adjudicatària del CONTRACTE DE..... DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA.

Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de l'empresa..... amb NIF/CIF.....), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i a les condicions estipulades en els plecs de clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques, que regeixen el contracte, i pels preus unitaris següents:

Descripció	Preu unitat (sense IVA)	Import d'IVA	Total preu unitat (IVA inclosa)	Tipus d'IVA aplicat (percentatge)
C. Boví				
C. Oví				
C. Porcí				
Oví de menys de 7 Kg				
Porcell				
Pollastre				
Conills				
Anàlisi Triquina				
Expedició i càrrega				

El percentatge mitjà de baixa aplicat als preus unitaris ofertats és del €.

....., de de

(Lloc, data i signatura amb certificat digital del licitador/a)

ANNEX III.2 MODEL DE MILLORES

..... (nom i llinatges), amb DNI
....., amb domicili a
C/..... número.....
.....CP....., telèfon....., i adreça electrònica.....

DECLAR:





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/adjudicatària del CONTRACTE DE..... DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA.

Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de l'empresa..... amb NIF/CIF.....), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i a les condicions estipulades en els plecs de clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques, que regeixen el contracte, i amb les millores (sense cost per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca) següents:

(Marcar amb una X les millores que s'oferten i complementar-les si escau)

() L'empresa disposa del/s següent/s certificat oficials de qualitat:

() ISO 22000:2018 (para la gestión de la seguridad alimentaria).

() Certificació «Bienestar Animal WELFAIR™» basat en [el referencial WELFARE QUALITY y AWIN®](#)

() ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad).

S'adjunta còpia autenticada del/s certificat/s oficials de qualitat oferts.

() Increment en 1 operari en la recepció d'animals, respecte del mínim establert en el Plec de prescripcions tècniques, el qual reforçarà aquest servei en ____ (indicar número hores) hores/dia.

() Manteniment i conservació de l'edifici: Repàs un cop a l'any de la pintura de parets i sostre segons l'estat i necessitats, així com en aquelles circumstàncies accidentals com avaries i desperfectes que, després de la seva reparació, ho requereixin per retornar els paraments afectats al seu estat inicial. S'haurà d'indicar el mes de cada any en el qual es portarà a terme.

() Millores en l'edifici i instal·lacions de l'escorxador municipal en termes d'estalvi i millora de l'eficiència energètica consistents en _____ per valor de _____ (indicar import) €.

(Lloc, data i signatura amb certificat digital del licitador/a)

ANNEX IV COMPROMÍS ASSEGURANÇA

INDICAR L'OPCIÓ AMB UNA (X)

() L'empresa licitadora té subscrita una pòlissa d'assegurança de riscos professionals amb les condicions declarades en la declaració responsable DEUC.

() L'empresa licitadora no té subscrita una pòlissa d'assegurança de riscos professionals i subscriu el següent:

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Compromís de subscripció d'assegurança de riscos professionals

..... (nom i llinatges), amb DNI
....., amb domicili a
C/.....número.....
.....CP....., telèfon....., i adreça electrònica.....

DECLAR:

Que em compromet a subscriure una pòlissa d'assegurança per riscos professionals derivats de l'execució del servei objecte d'aquesta contractació i amb les condicions mínimes següents i que faré efectiu en el termini legalment establert, en cas de resultar l'adjudicatari del contracte de servei:

- Capital mínim assegurat: **2.181.128,8€**

Que adjunt a aquest compromís un pressupost de la pòlissa d'assegurança referida, emès per entitat asseguradora.

Ciutadella, de / d'..... de 202__

Signatura de la persona declarant
(amb certificat digital)

ANNEX V

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONES ESTRANGERES

El/la senyor/a _____, amb domicili a _____, carrer _____, núm. ____, codi postal _____, i amb DNI núm. _____, actuant en nom propi o en nom i representació de _____, amb domicili a _____, carrer _____, núm. ____, codi postal _____, telèfon _____, Fax _____ CIF _____, i amb capacitat legal per contractar en nom de l'esmentada empresa segons poder atorgat davant el notari de _____, senyor/a _____, dia __ d _____ i número de protocol _____

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org

Identif. doc. electr.: ES-07015-2025-f585fd3a-578b-41f5-a3d6-b5d9e4027c65 01/07/2025 10:54:09 Pag.: 52/62
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.: L01070159- Validar: <https://www.carpeta ciutadana.org>





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

- Que em sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador

A _____ de/d _____ de 20__

Signatura de la persona declarant
(amb certificat digital)

ANNEX VI

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS EN COMPLIMENT DE L'ART. 133 DE LA LCSP

El / la senyor / a _____, en nom propi, o en nom i representació de l'empresa _____ (assenyalar les vostres facultats de representació: per exemple, administrador / a únic / a, apoderat / a, ...), DECLAR sobre la meva responsabilitat, com a licitador del CONTRACTE..... (EXP. Núm.....):

Que els documents i dades confidencials presentats en el sobre (especificar sobre A, B, segons correspongui) són els que a continuació es relacionen:

Sobre A:

-





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

-
(indicar la pàgina on es troba la informació i detallar el motiu de la confidencialitat)

Sobre B:

-
-
(indicar la pàgina on es troba la informació i detallar el motiu de la confidencialitat)

Sobre C (només en el cas que tots els criteris siguin avaluable mitjançant fórmules):

-
-

I perquè consti sign la present declaració responsable.

(Lloc i data)

Signatura del declarant amb certificat digital

No serà admissible una declaració genèrica de confidencialitat o la que declari que tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial.

ANNEX VII

MODEL D'AVAL

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), amb NIF i domicili (als efectes de notificacions i requeriments) al carrer/plaça/avinguda, núm., codi postal, de (localitat); i en nom seu (nom i llinatges dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte segons resulta de la validació de poders que es ressenya en la part inferior d'aquest document, AVALA (nom i llinatges o raó social de l'avalat), amb NIF, en virtut del que disposa (norma/es i article/s que imposa/en la constitució d'aquesta garantia), per respondre davant l'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA de les obligacions següents: (detallau l'objecte del contracte o l'obligació assumida pel garantit), per un import de (en lletres i en xifres) euros.

L'entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits prevists en l'article 56.2 article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

aval s'atorga solidàriament respecte de l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb subjecció als termes prevists en la Llei de Contractes del Sector Públic i en les seves normes de desplegament.

Aquest aval serà vigent fins que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per a açò, n'autoritzi la cancel·lació o la devolució d'acord amb l'establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i en la legislació complementària.

(Lloc i data)

(Raó social de l'entitat)

(Signatura dels apoderats)

Observació: s'ha d'adjuntar el poder de representació dels apoderats

ANNEX VIII

DECLARACIÓ DE SOLVÈNCIA TÈCNICA SOBRE ELS SERVEIS EXECUTATS*

El senyor / la senyora _____, amb domicili a _____,
carrer _____, núm. _____, i amb DNI núm. _____, actuant en nom propi o en
nom i representació de _____, amb domicili a
_____, carrer _____, núm. _____, codi postal _____,
telèfon _____, fax _____, CIF _____, i amb capacitat legal per contractar en nom
de l'esmentada empresa segons poder atorgat davant el notari de _____, senyor / a
_____, dia ____ d _____ i número de protocol _____

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

Que els principals serveis executats, similars a l'objecte d'aquest contracte, durant els (indicar els anys) darrers anys, són els que **es relacionen a continuació**:

Descripció dels serveis executats	Entitat contractant	Data	Pressupost de l'actuació
.....			
.....			
.....			
.....			

Que l'import anual acumulat en l'any de major execució, durant els tres darrers anys, és igual o superior a l'import de€ .

Adjuntam a aquesta declaració l'acreditació dels serveis executats més importants i relacionats més amunt, mitjançant els corresponents certificats de bona execució que indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució del servei i es precisarà si es van realitzar d'acord amb les regles per a les quals es regia la professió i que es van dur a terme normalment a bon termini, d'acord amb la LCSP.

_____, ____ d _____ de 20__

(Signatura amb certificat digital)

*** (A PRESENTAR NOMÉS PEL LICITADOR QUE HAGI QUEDAT PRIMER CLASSIFICAT, EN EL SUPÒSIT EN QUÈ EN LA LLETRA F DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE S'EXIGEIXI SOLVÈNCIA)**

ANNEX IX

COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT

Sr./Sra....., amb DNI número..... actuant en nom i representació de en la seva condició de,

MANIFESTA

Primer: Que l'empresa que representa ha estat declarada adjudicatària del contracte de

Segon: Que d'acord amb allò establert en l'article 133 LCSP i l'article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en endavant LOPD, en cas de que la contractació impliqui l'accés al contractista a dades de caràcter personal del tractament dels quals sigui responsable l'entitat contractant, aquell tindrà la consideració d'encarregat del tractament. En aquest cas, l'accés a aquestes dades no es considerarà comunicació de dades, quan es





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

compleixi el que preveu el reglament (UE) 2016/679, en la present Llei Orgànica i en les seves normes de desenvolupament,

ES COMPROMET

Primer: A portar a terme la realització de l'objecte del contracte, és a dir, al tractament de les dades, observant els principis exigibles per la legislació en matèria de protecció de dades, en especial el relatiu a la qualitat de les dades, seguretat i el deure de secret.

Segon: A tractar les dades d'acord amb les concretes instruccions de l'Ajuntament de Ciutadella, no aplicant o utilitzant les dades a finalitats diferents a les especificades a l'acord primer.

Tercer: A observar el secret professional respecte a les dades objecte de tractament, mantenint absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment del contracte, no comunicant a cap tercer les dades subministrades, ni tan sols per a la seva conservació.

Aquests requeriments obligaran a tots els seus treballadors i col·laboradors.

Quart: En el cas que les dades es destinessin a finalitats diferents a les estipulades, es comunicassin o utilitzessin incomplint les instruccions fixades per l'Ajuntament, l'empresa serà considerada també Responsable del Tractament, responnent de les infraccions en què hagués incorregut.

Cinquè: A implementar, d'acord amb la Disposició Addicional primera de la LOPD, les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades tractades a les quals té accés, d'acord al nivell de protecció que correspongui establert en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, i d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat, a fi d'evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

Sisè: Un cop complimentada la prestació contractual, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, igual que qualsevol suport o document en el qual consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.

Setè: A fer-se responsable envers a l'Ajuntament per tots els danys i perjudicis causats, incloent tots els es deriven de reclamacions de tercers o de procediments sancionadors oberts per l'Agència de Protecció de dades.

Vuitè. En el cas de que l'encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, els comuniqui, els utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, serà considerat també responsable del tractament, i respondrà de les infraccions en què hagi incorregut personalment.

Novè: El compliment d'aquests compromisos de confidencialitat, així com d'allò que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016 i la resta de normativa sobre la matèria, persistiran fins i tot després de finalitzada la relació contractual.

....., de de 20...

(Signatura amb certificat digital)





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

ANNEX X

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL CONTRACTISTA EN MATÈRIA DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Atesa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals, i que hem resultat adjudicatari del contracte....., ens comprometem a lliurar la següent documentació a l'Ajuntament de Ciutadella abans d'iniciar l'activitat adjudicada:

- Relació nominal actualitzada dels treballadors que faran feina. En cas de qualsevol canvi, l'empresa es compromet a actualitzar aquesta relació.
- Declaració jurada que l'empresa ha realitzat l'avaluació de riscos del lloc de feina per les obres i/o serveis contractats.
- Declaració jurada de l'adequació dels equips de treball que empren els treballadors per a les obres i/o serveis per contractar (adjuntar llistat de maquinària).
- Declaració jurada del compliment del deure de formació dels treballadors (article 19 de la Llei 31/1995).
- Declaració jurada del compliment del deure d'informació dels treballadors (article 18 de la Llei 31/1995).





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

- f) Declaració jurada que tots els treballadors que fan feina a l'obra o servei contractat són aptes per a la seva feina, en compliment de les obligacions imposades en matèria de vigilància de la salut (article 22 de la Llei 31/1995).
- g) Declaració jurada en la que consti que s'han lliurat als treballadors els EPI's (equips de protecció individual) en compliment del deure de protecció individual als treballadors (article 17.2 de la Llei 31/1995).
- h) Declaració jurada del compliment del deure de protecció de treballadors sensibles, en el cas que n'hi hagi algun, que facin feina al servei i/o obra contractada (article 28 de la Llei 31/1995).
- i) En cas d'accident laboral a l'obra o durant la prestació dels serveis, l'empresa adjudicatària es compromet a informar, en un termini màxim de 2 dies, a l'Ajuntament segons el document adjunt en compliment de l'article 4 del capítol 2 del RD 171/2004.

(S'adjunta model de declaració jurada com **Annex X**)

Modalitat preventiva adoptada (assenyali el que pertoqui)

Mútua d'accidents (Nom i telèfon de contacte)

Servei de prevenció aliè (Nom i telèfon de contacte)

Servei de prevenció propi

Treballador designat

Activitat preventiva assumida pel propi empresari

I perquè es deixi constància d'açò, el Sr., en qualitat dede l'empresasigna la següent documentació declarant l'autenticitat d'aquesta.

Ciutadella a, de / d'..... de 20

Signatura amb certificat digital

Identif. doc. elect.: ES-07015-2025-f585fd3a-578b-41f5-a3d6-b5d9e4027c65 01/07/2025 10:54:09 Pag.:59/62
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159- Validar: https://www.carpetaciutadana.org





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

ANNEX XI

DECLARACIÓ JURADA QUE ACOMPANYA L'ANNEX IX

El Sr/a. amb DNI....., com a representant legal de l'empresa..... amb NIF/CIF....., adjudicatària de l'obra i/o servei....., contractada per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,

DECLARA SOTA JURAMENT QUE COMPLEIX AMB LES CONDICIONS QUE FIGUREN A L'ANNEX IX D'AQUEST DOCUMENT I QUE SÓN LES SEGÜENTS:

- 1.- Que la relació nominal dels treballadors que faran feina està actualitzada, i que en cas de qualsevol canvi, l'empresa es compromet a actualitzar aquesta relació.
- 2.- Que l'empresa ha realitzat l'avaluació dels riscos del lloc de feina per les obres i/o serveis contractats.
- 3.- Que els equips de treball que empren els treballadors s'adeqüen a les obres i/o serveis contractats (adjuntar llistat de maquinària).
- 4.- Que l'empresa ha complert amb el deure de formació dels treballadors (article 19 de la Llei 31/1995).
- 5.- Que l'empresa ha complert amb el deure d'informació dels treballadors (article 18 de la Llei 31/1995).
- 6.- Que tots els treballadors que fan feina a l'obra o servei contractat, són aptes per a la seva feina, en compliment de les obligacions imposades en matèria de vigilància de la salut (article 22 de la Llei 31/1995).
- 7.- Que l'empresa ha lliurat als treballadors els EPI's (equips de protecció individual) en compliment del deure de protecció individual als treballadors (article 17.2 de la Llei 31/1995).
- 8.- Que compleix amb el deure de protecció de treballadors sensibles, en el cas que n'hi hagi algun, que facin feina al servei i/o obra contractada (article 28 de la Llei 31/1995).
- 9.- Que en cas d'accident laboral a l'obra o durant la prestació des serveis l'empresa adjudicatària es compromet a informar, en un termini màxim de 2 dies, a l'Ajuntament segons el document adjunt en compliment de l'article 4 del capítol del RD 171/2004.

La signatura d'aquest document comporta el compromís per part de l'empresa de lliurar a aquest Ajuntament qualsevol documentació de la ressenyada en l'annex X en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del seu requeriment.

I perquè així consti, firm aquesta declaració jurada a Ciutadella de Menorca a de 202..

Signatura amb certificat digital





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

ANNEX XII

DADES DE L'EMPRESA

Empresa:

Activitat:

Número de treballadors:

Mútua:

Servei de prevenció:

Persona de contacte:

Adreça:

Correu electrònic 1:

Correu electrònic 2:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Mòbil:

Signatura amb certificat digital

Identif. doc. elect.: ES-07015-2025-f585fd3a-578b-41f5-a3d6-b5d9e4027c65 01/07/2025 10:54:09 Pag.: 61/62
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159- Validar: <https://www.carpetaciutadana.org>





Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

ANNEX XIII
DADES DE L'ACTIVITAT A REALITZAR

Empresa (Nom):

Activitat:

Zona d'activitat Edifici:

Servei:

Data d'inici:

Durada de l'activitat:

Nombre de treballadors:

Signatura amb certificat digital

"

I, perquè consti i tenguí els efectes que corresponguin, d'ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, lliur el present certificat, amb les advertències i reserves previngudes a l'article 164è del Reglament orgànic municipal.

La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau,
L'Alcalde
Llorenç Ferrer Monjo

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org



Caterina Barceló Martí
01/07/2025 10:54:09
Signatura digital
Ciutadella

Llorenç Ferrer Monjo
01/07/2025 11:29:28
Signatura electrònica
Ciutadella

Identif. doc. elect.: ES-07015-2025-f585fd3a-578b-41f5-a3d6-b5d9e4027c65 01/07/2025 10:54:09 Pag.: 62/62
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.: L01070159 Validar: <https://www.carpetaciutadana.org>